Relatório de Assinatura Petronect

Título do arquivo original	Identificação
CONTRATO ICJ_59000126138233	*100131008*

Participantes do Processo

Nome	***Função***	***Status***	***Data da assinatura***
CHRISTIANE LOPES MACHADO	*Signatário*	*Assinado*	*19.01.2024 - 10:59:18*
ALEX DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE	*Signatário*	*Assinado*	*19.01.2024 - 11:05:12*
DEBORAH ELIS MALERBA LEMES	*Signatário*	*Assinado*	*25.01.2024 - 15:13:40*
IGOR MARCELL MEDEIROS DOS SANTOS	*Signatário*	*Assinado*	*19.01.2024 - 11:24:52*

Informações adicionais

Consulta realizada em 26/01/24 às 16:34:54 horário de Brasília.

Nome do arquivo do documento original:

ICJ_59000126138233.PDF

Hash do documento:

[SHA-256]:B87A8F631DCBA44A246BD48EF76F2C6B866E1F663E228A5724199EAD125BFF0C

[SHA-512]:04995E5AED9C5DE3E3E65B716F72173401169397B1AC39FABDAE455A5AB4E767669A88EC49776F3949347AC5209091523175356DE75EACCB3153FB3AC37DE666

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponilibilizado pela Petronect.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0126138.23.3

ÍNDICE

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO E ENCERRAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

CLÁUSULA QUARTA - DATA BASE

CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CLÁUSULA OITAVA - CONTEÚDO LOCAL

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE SOBRE OS RESULTADOS E DO DIREITO DE AUTOR

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0126138.23.3

CARTA-CONTRATO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro – RJ, tendo como estabelecimento tomador o CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO (CENPES), CNPJ 033.000.167/0819-42, situado na Av. Horácio de Macedo, 950 - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada PETROBRAS, neste ato representada por Deborah Elis Malerba Lemes, Gerente Setorial do CENPES/PDIDMS/LP/LOG e AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, com sede na Rua Acre, nº 15, 11º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.081-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 33.176.249/0001-01, tendo como estabelecimento prestador esse mesmo CNPJ, doravante de nominada CONTRATADA, neste ato representada por Alex Douglas Soares de Albuquerque, CPF: 035.414.494-46, com a função de Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios.

Conjuntamente denominadas PARTES,

celebram a presente Carta-Contrato, vinculando-se as partes ao (à) licitação nº 7004037471 à proposta da CONTRATADA e às seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - OBJETO: Serviços Consultoria em Descarbonização do Transporte Marítimo em conformidade com os termos e condições estabelecidas na Carta-Contrato e em seus anexos.

1.1.1 - O item 1.6.2 do Anexo de Condições Gerais é aplicável:

( ) SIM, pois o serviço será prestado com dedicação exclusiva para a PETROBRAS

(X) NÃO, por não se tratar de serviço prestado para a PETROBRAS com dedicação exclusiva

( ) NÃO, pois a CONTRATADA é empresa com participação acionária da PETROBRAS e por ela controlada

( ) NÃO, pois a CONTRATADA é empresa com participação acionária da PETROBRAS e os empregados utilizados pela CONTRATADA são empregados da PETROBRAS por ela cedidos à CONTRATADA

1.1.2 - O item 1.6.3 do Anexo de Condições Gerais é aplicável:

( ) NÃO, porque o serviço será prestado de forma contínua nas dependências da PETROBRAS

(X) SIM

1.1.3 - No que diz respeito às despesas acessórias:

( ) O item 2.2 e seus subitens do Anexo de Condições Gerais são aplicáveis por existir despesas acessórias que serão custeadas pela Petrobras.

(X) O item 2.2 e seus subitens do Anexo de Condições Gerais não são aplicáveis por não existir despesas acessórias que serão custeadas pela Petrobras.

1.1.4 - A Carta-Contrato tem por objetivo atender exclusivamente a necessidade de consórcio de E&P operado pela PETROBRAS.

( ) SIM, por isso não se aplica o previsto nos itens 4.2.1 e 14 (Sanções Administrativas) do Anexo de Condições Gerais

(X) NÃO, por isso são plenamente aplicáveis os itens 4.2.1 e 14 (Sanções Administrativas) do Anexo de Condições Gerais

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO E ENCERRAMENTO

2.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data da celebração do contrato.

2.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da data informada na Autorização de Serviços (A.S)

2.3 - Possibilidade de prorrogação:

(X) SIM, por até 540 (quinhentos e quarenta) dias

( ) NÃO

2.4 - Sem prejuízo do disposto no item 18 do Anexo de Condições Gerais, o término do prazo sem prorrogação e/ou a ausência de saldo contratual causam o encerramento da Carta-Contrato, sem direito a indenização da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 - PREÇO: R$ 2.366.091,20 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, noventa e um reais e vinte centavos), nele considerados todos os custos, insumos, despesas, lucro e demais obrigações legais que incidam direta ou indiretamente na execução da Carta-Contrato necessários para cumprir a Carta-Contrato até o término de sua vigência, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses de reembolso, quando previstas no Anexo de Especificação dos Serviços, bem como o disposto no item 11 – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS do Anexo de Condições Gerais.

CLÁUSULA QUARTA - DATA BASE

4.1 - A data base desta Carta-Contrato é 22/08/2023.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0126138.23.3

CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - Critério de medição:
(X) Por período
( ) Por evento

5.2 - A Petrobras é fonte retentora ou substituta tributária do ISS:
( ) SIM, aplicando-se o item 9.8 do Anexo de Condições Gerais e seus subitens.
(X) NÃO, não se aplicando o item 9.8 do Anexo de Condições Gerais e seus subitens.

5.3 - Os serviços estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária:
( ) SIM, aplicando-se o item 1.9 e subitem do Anexo de Condições Gerais.
(X) NÃO, não se aplicando o item 1.9 e subitem do Anexo de Condições Gerais.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - É necessária a apresentação de relatório discriminando os empregados sujeitos a atividades em condições especiais:
(X) Não. As partes declaram, para fins de atendimento da legislação previdenciária, não existir, no âmbito desta Carta-Contrato, empregado sujeito a atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.
( ) Sim, aplicando-se o item 1.9 do Anexo de Condições Gerais e seus subitens.

6.2 - A obrigação de fornecer plano de saúde prevista no item 1.15 do Anexo de Condições Gerais é aplicável:
( ) SIM
(X) NÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

7.1 - Quanto à extensão do tratamento de dados pessoais na execução da Carta-Contrato:
( ) Haverá tratamento de dados pessoais somente de representantes das Partes, testemunhas e prepostos na gestão e execução da Carta-Contrato, aplicando-se o item 4.1 do Anexo de Condições Gerais.
(X) Haverá tratamento de dados pessoais além daqueles dos representantes das partes e testemunhas. PETROBRAS e a CONTRATADA atuarão como controladoras de dados pessoais, observando-se o item 4.2 e seguintes do Anexo de Condições Gerais.
7.1.1 - Para os fins do item 7.1 acima e dos itens 4.2 e seguintes do Anexo de Condições Gerais, para a execução da presente Carta-Contrato, a PETROBRAS tratará:
(X) Dados pessoais saúde (ASO, peso, doenças etc.); de identificação (nome, CPF, RG, etc); de contato (correio eletrônico, telefone, endereço etc), de localização, financeiros, etc; e da(s) seguinte(s) categoria(s) de titulares: empregados, prestadores de serviços, estagiários, visitantes etc

CLÁUSULA OITAVA - CONTEÚDO LOCAL

8.1 - Quanto à exigência de Conteúdo Local:

(X) Nenhuma exigência de CL, não se aplicando os itens 6 e 13.3.3 do Anexo de Condições Gerais.

( ) Embora não possua a obrigação de atingir um percentual mínimo de CL, a CONTRATADA se obriga a apresentar documentação comprobatória de CL que efetivamente realizar. O item 6 do Anexo de Condições Gerais é aplicável, mas o item 13.3.3 do mesmo Anexo não se aplica.

( ) CL mínimo equivalente a [XX] % [POR EXTENSO] e calculado sobre todo o valor da Carta-Contrato

( ) CL mínimo calculado sobre os itens de serviço conforme informado abaixo: [XX1%]

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE SOBRE OS RESULTADOS E DO DIREITO DE AUTOR

9.1 - O item 07 do Anexo de Condições Gerais é aplicável:

(X) SIM, visto que da Carta-Contrato podem surgir resultados privilegiáveis, protegidos pelo direito autoral ou passíveis de proteção legal através do direito de propriedade intelectual

( ) NÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1 - No que diz respeito ao risco de dano ambiental relacionado à execução do serviço:

(X) O risco é classificado como baixo, não se aplicando o item o item 8.4 do Anexo de Condições Gerais.

( ) O risco é diferente de baixo, aplicando-se o item 8.4 do Anexo de Condições Gerais.

10.2 - No que diz respeito ao risco de exposição de informações sensíveis, aplica-se:

(X) Há risco de exposição, aplicando-se o item 8.10 do Anexo de Condições Gerais.

( ) Não há risco, não se aplicando o 8.10 do Anexo de Condições Gerais, pois não há risco.

10.3 - No que diz respeito ao risco de exposição de propriedade intelectual da Petrobras ou de terceiros:

(X) Há risco de exposição, aplicando-se o item 8.11 do Anexo de Condições Gerais.

( ) Não há risco de exposição, não se aplicando o item 8.11 do Anexo de Condições Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

11.1 - O item 10 do Anexo de Condições Gerais é aplicável:

(X) SIM

( ) NÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

12.1 - Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.2 - A presente Carta-Contrato será regida e interpretada, e todas as controvérsias dela emergentes ou com ela relacionadas serão resolvidas de acordo com o direito brasileiro

12.2.1 - A Carta-Contrato também é regida pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - Integram a presente Carta-Contrato os seguintes anexos:

ANEXO Nº 01 – CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS;

ANEXO Nº 02 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS;

ANEXO Nº 03 - PLANILHA DE PREÇOS;

ANEXO Nº 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO PERIÓDICA (CONFORMIDADE);

ANEXO Nº 05 - RELAÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS

13.2 - Havendo divergência entre as disposições contidas nos Anexos e as deste instrumento, prevalecerão as deste último.

13.3 - A CONTRATADA declara sua ciência e concordância com as disposições contidas no Guia de Conduta Ética para Fornecedores, no Código de Conduta Ética da Petrobras, aplicável também às suas participações societárias, na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Petrobras, e na Política de Responsabilidade Social da Petrobras, disponíveis no endereço eletrônico http://www.petrobras.com.br/pt/, e que cumprirá seus termos e disseminará para seus empregados as informações constantes dos referidos documentos, reforçando, mas não se limitando àquelas relativas a assédio moral, assédio sexual e discriminação.

13.3.1 - A PETROBRAS poderá, a qualquer momento após a assinatura da presente Carta-Contrato, solicitar por escrito à CONTRATADA, que demonstre, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento da solicitação, estar em conformidade com os compromissos assumidos no item 13.3 e conferir tratamento a eventuais ocorrências que tome conhecimento.

13.3.2 - O descumprimento do previsto nos itens 13.3 e 13.3.1 sujeitará a CONTRATADA às penalidades cabíveis.

13.4 - As alterações desta Carta-Contrato serão realizadas mediante acordo entre as partes e celebração de aditivo por escrito.

13.5 - Ao assinarem a Carta-Contrato mediante a utilização de login e senha disponibilizados pelo Portal Petronect, as Partes admitem a validade jurídica do sistema de assinatura eletrônica adotado para esta Carta-Contrato, bem como para os demais documentos vinculados à sua gestão, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0126138.23.3

Rio de Janeiro/RJ, __/__/2024

_____
(documento original assinado eletronicamente)
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
Deborah Elis Malerba Lemes
Gerente Setorial do CENPES/PDIDMS/LP/LOG

_____
(documento original assinado eletronicamente)
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
Alex Douglas Soares de Albuquerque
Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios

TESTEMUNHAS:

_____
(documento original assinado eletronicamente)
Nome: [NOME DA TESTEMUNHA 1]
Nº da Identidade e CPF: [IDENTIDADE E CPF TESTESTEMUNHA 1]

_____
(documento original assinado eletronicamente)
Nome: [NOME DA TESTEMUNHA 2]
Nº da Identidade e CPF: [IDENTIDADE E CPF TESTEMUNHA 2]

ANEXO Nº 1 - CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.1 – Manter, durante a execução deste Contrato:
(i) as condições de habilitação e da proposta, exigidas quando da contratação, e
(ii) a regularidade perante a Justiça do Trabalho e a Seguridade Social.

1.2 - Apresentar à Fiscalização cópia do Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando houver modificação na composição societária da Contratada.

Relacionadas à execução do serviços e responsabilidade técnica

1.3 – Executar os serviços, de acordo com os prazos e condições estabelecidos nesta Carta-Contrato e seus Anexos.

1.4 – Reparar, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados, mesmo se já registrado em Relatório de Medição (RM).

1.4.1 – Caso necessária a remoção de bens ou materiais, a CONTRATADA deverá fazê-la no mesmo local em que foram disponibilizados à PETROBRAS.

1.4.2 - Deixando a CONTRATADA de atender ao item 1.4, a PETROBRAS poderá contratar terceiro para executar o serviço às expensas da CONTRATADA.

Relacionadas a seus empregados

1.5 – Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os profissonais a seu serviço que executarão o Contrato, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação.

1.5.1 - A relação deve conter o nome completo do empregado, cargo ou função, horário de trabalho (se for o caso), números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

1.6 – Apresentar mensalmente a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados indicados na forma do item 1.5.1, sem prejuízo do previsto no item 1.8 abaixo.

1.6.1 – A comprovação de que trata o item 1.6 deverá incluir as seguintes informações:
a) pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, no que for cabível;

b) concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) depósitos do FGTS e extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, quando solicitado pela PETROBRAS;
d) pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de envio das informações; e
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

1.6.2 – Caso o serviço seja prestado com dedicação exclusiva, a comprovação deverá, ainda, incluir a entrega de benefícios devidos por força de lei, de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho ou contrato de trabalho.

1.6.3 - Caso os serviços não sejam de natureza contínua, será exigida a comprovação de que trata o item 1.6.2 nos meses em que ocorrerem a execução dos serviços.

1.6.4 – Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa, deverão ser apresentados os comprovantes do recolhimento individual à Previdência e a comprovação dos valores dos repasses aos cooperados.

1.6.4.1 – Caso o serviço seja executado pelos empregados da sociedade cooperativa CONTRATADA, deverá ser apresentada a documentação relativa à comprovação do adimplemento de obrigações previdenciárias de seus empregados em observância aos itens 1.6 e 1.6.2.

1.6.5 - A ausência de comprovação ou a comprovação inadequada autoriza a PETROBRAS a reter do RM o valor não comprovado e aplicar multa contratual.

1.6.5.1 - Na hipótese do item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a PETROBRAS poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA.

1.7 – Cumprir suas obrigações decorrentes de Lei, Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelos empregados vinculados à execução do Contrato que atuem de forma contínua nas instalações da PETROBRAS, comprovando tal cumprimento sempre que solicitado pela PETROBRAS.

1.7.1 – O disposto no item acima não se aplica a obrigações que tratem de:
a) pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da CONTRATADA;
b) matéria não trabalhista, ou que estabeleça direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e
c) preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

1.8. Fornecer à PETROBRAS, até o quinto dia útil posterior à data legalmente estipulada para os recolhimentos previdenciários e de FGTS, sob pena de multa

contratual e retenção do RM em valor equivalente aos recolhimentos não comprovados:

a) Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e seu respectivo comprovante de entrega, acompanhada da guia de recolhimento do FGTS (GRFGTS), nos termos da legislação vigente, para fins de comprovação do recolhimento do FGTS.

b) Cópia do DARF quitado com a composição do documento de arrecadação gerado por meio do sistema DCTFWeb, para fins de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária. No de caso pagamento feito pela internet, também o respectivo comprovante de pagamento.

1.8.1. Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do item 1.8 quando da emissão do RM do primeiro evento de pagamento, se não transcorrido o prazo de competência para recolhimento das verbas devidas à Receita Federal do Brasil (RFB), devendo ser entregues os documentos na medição seguinte.

1.9. Caso no contrato haja retenção relativa à contribuição previdenciária e haja empregados da CONTRATADA sujeitos à atividades em condições especiais prejudicias à saúde ou à integridade física, a CONTRATADA deverá, juntamente com a documentação indicada no item 1.8 acima, apresentar relatório discriminando seus empregados, incluídos no custo de mão de obra deste Contrato, que exerçam atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, bem como a atividade específica desempenhada por cada empregado e a discriminação do valor de cada um dos serviços contratados sobre o qual incidirá a alíquota da contribuição previdenciária adicional.

1.9.1 – A não apresentação do relatório mencionado no item 1.9 implicará a retenção sobre uma base de cálculo proporcional ao número de empregados sujeitos às atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física e o total de empregados vinculados à Carta-Contrato, no caso de ser possível identificar os trabalhadores que desempenhem atividades em condições especiais.

1.9.2 – Caso não seja possível identificar os trabalhadores mencionados no item 1.9, a retenção se dará sobre o valor correspondente a toda a mão de obra utilizada.

1.9.3 – Quando não existir, no mês, qualquer empregado em condição especial, tal fato deverá ser informado no Relatório, para documentação e comprovação perante a Receita Federal do Brasil (RFB).

1.9.4 – A CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura de prestação de serviços específica para os serviços prestados pelos empregados cuja exposição a agentes nocivos permita a concessão de aposentadoria especial.

1.10 – Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados no item 1.8 quando da emissão do RM do primeiro evento de pagamento, se não transcorrido o prazo de competência para recolhimento das verbas devidas à Receita Federal do Brasil (RFB), devendo ser entregues os documentos na medição seguinte.

1.11 – Para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias corridos os documentos mencionados no item 1.8 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

1.12 - Arcar com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, que venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, resguardando os interesses da PETROBRAS, inclusive por meio das garantias necessárias a sua desoneração.

1.12.1 – A CONTRATADA deverá restituir o valor que for imputado à PETROBRAS em condenação, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

1.13 – Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nas condições e prazos legais, comprovando sua emissão regular sempre que solicitado pela PETROBRAS e comunicando imediatamente à PETROBRAS a ocorrência de acidente de trabalho com os profissionais a seu serviço que laborem nas instalações da PETROBRAS.

1.14 – Declarar por escrito, sempre que solicitado pela PETROBRAS, que cumpriu ou vem cumprindo a exigência de não utilizar mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem em condição análoga à de escravo, em nenhuma das atividades relacionadas ao Contrato, conforme previsto no Guia de Conduta Ética para Fornecedores.

1.15 – Caso indicado nesta Carta-Contrato, a Contratada deverá prover Plano Privado de Assistência à Saúde para todos os seus empregados indicados nos termos do item 1.5, divulgando a esses empregados o benefício e as normas que o regem e comprovando à PETROBRAS o atendimento.

1.15.1 – O Plano Privado de Assistência à Saúde deve atender, no mínimo, aos seguintes critérios:

a) Possuir registro da Operadora e do produto (Plano de Saúde) na Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS;

b) Regime ou tipo de contratação: Coletivo Empresarial, conforme descrito na regulamentação pela ANS;

c) Modelo de assistência: Plano referência básica para cobertura assistencial mínima, conforme definido na legislação e regulamentação pela ANS vigentes;

d) Abrangência Geográfica: a critério da CONTRATADA, garantindo abrangência mínima no local da realização do trabalho.

1.15.2 - Para os empregados que sejam contratados no Brasil e venham a prestar serviços no exterior, a CONTRATADA fornecerá assistência médica e social no local de trabalho no exterior ou próximo a ele, conforme determinação legal.

Vedação ao nepotismo

1.16 – A CONTRATADA não poderá, sob pena de multa e/ou rescisão do Contrato:

(a) manter, durante sua execução, administrador ou sócio com poder de direção que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS, ou
(b) utilizar, na execução dos serviços, profissional que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS.

1.16.1 – Para os fins do item 1.16, considera-se:

a) Familiar - cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

b) Empregado da PETROBRAS: empregado(a) detentor(a) de função de confiança (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o Contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

1.17 – No caso de contratação de Posto de Serviço, a CONTRATADA também não poderá utilizar, na execução dos serviços, profissional que seja Familiar de empregado(a) da Petrobras detentor(a) de função de confiança na Unidade Organizacional onde estiver alocado o Posto de Serviço.

Segurança da Informação

1.18 – Cumprir todas as normas relativas à Segurança da Informação da **PETROBRAS**, disponíveis no endereço www.petronect.com.br, para usuários cadastrados com chave e senha.

1.18.1 – Comunicar imediatamente à **PETROBRAS** e mantê-la informada do tratamento de possíveis descumprimentos de norma relativa à Segurança da Informação da **PETROBRAS**.

Proteção ao nome e marca Petrobras

1.19 – Não fazer uso do nome **PETROBRAS**, da marca **PETROBRAS** ou o nome ou marca de quaisquer outros integrantes de consórcio operado pela PETROBRAS, salvo quando prévia e expressamente autorizada, por escrito, pela **PETROBRAS**.

2. OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

2.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados, medidos e faturados.

2.2 – Caso aplicável, custear diretamente eventuais despesas acessórias estabelecidas no item 2.2.3 durante a execução desta Carta-Contrato.

2.2.1 – A Petrobras deverá comunicar previamente eventual impossibilidade de custeio direto de tais despesas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá assumir estas despesas e solicitar posterior reembolso, conforme definido nos subitens abaixo.

2.2.2 – Para fins desta Carta-Contrato, consideram-se:

a) Despesas Acessórias - despesas resultantes de necessidades provocadas pela PETROBRAS, em razão da execução da Carta-Contrato, que não caracterizem insumo da obrigação principal e, portanto, não se encontram embutidos no preço.

b) Insumo da obrigação principal - o custo essencial à prestação do serviço contratado e, por esse motivo, embutido no preço, não sendo passível de reembolso ou de custeio direto pela PETROBRAS

2.2.3 - Observado o item 2.2.2, devem ser entendidas como acessórias custeadas diretamente pela Petrobras, as seguintes despesas incorridas em função de deslocamento dos empregados da CONTRATADA para atender necessidades eventuais da PETROBRAS relacionadas a esta Carta-Contrato, observadas as limitações correspondentes:

a) Passagens aéreas em classe econômica, transporte terrestre rodoviário e despesas com alimentação: limitado ao valor previamente acordado com a PETROBRAS;

b) Hospedagem: diária de hotel em quarto “standard”, em hotel constante de lista expressa e previamente acordada com a PETROBRAS; sempre que houver a necessidade de utilização de quarto com diária superior à acordada ou fora da lista referida deverá ser requerida a autorização, por escrito, da PETROBRAS;

c) Despesas com percursos para o aeroporto e do aeroporto para a residência ou escritório: limitado ao valor previamente acordado com a PETROBRAS.

2.2.4 - A PETROBRAS não reembolsará despesas com bebidas alcoólicas e frigobar.

2.2.5 – A CONTRATADA deve apresentar à PETROBRAS recibo ou nota de débito em nome da PETROBRAS, devidamente suportada pelos documentos que comprovem os valores a serem reembolsados.

2.2.6 – O recebimento, devidamente formalizado pela PETROBRAS, de qualquer comprovante de despesas reembolsáveis, não representa o reconhecimento do débito ou a comprovação da realização das despesas, que poderão ser auditadas pela PETROBRAS.

2.2.7 – A PETROBRAS detém a prerrogativa de desconsiderar itens ou parcelas das despesas que não observem os parâmetros estabelecidos acima.

3. SIGILO

3.1. Para fins deste item 3 serão utilizadas as seguintes definições:
a) Empresas Afiliadas: em relação às Partes, qualquer empresa, parceira ou outra entidade de negócios que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle comum por uma Parte do presente acordo, tanto (1) por propriedade direta ou indireta de mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto da entidade, ou (2) por possuir direta ou indiretamente o direito de designar mais de 50% (cinquenta por cento) de seus administradores, ou no caso de qualquer outra entidade que não seja uma corporação, pessoas que exerçam autoridade semelhante
b) Informações Confidenciais: todas as informações ou dados armazenados a que a CONTRATADA tenha acesso, sejam transmitidos oralmente, por escrito ou eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa menção a sua confidencialidade
c) Parte Divulgadora: a Parte titular das Informações Confidenciais
d) Parte Receptora: a Parte que recebe as Informações Confidenciais de titularidade da Parte Divulgadora

3.2 – A Parte Receptora se obriga, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as Informações Confidenciais.

3.2.1 – O prazo previsto no item 3.2 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo de negócio (know how, trade secret), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial competitivo para a PETROBRAS, que deverão ser mantidos sob sigilo, pela CONTRATADA, por prazo indeterminado, salvo autorização expressa da PETROBRAS.

3.2.2. A Parte Receptora, para fins de sigilo, se obriga por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários.

3.3 – Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas dependências da PETROBRAS ou dela originárias, que não tenham relação direta com o objeto deste Contrato, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos deste item 3.

3.3.1. A Parte Receptora se compromete a:
a) usar as Informações Confidenciais apenas para os fins previstos neste Contrato e em seus anexos;
b) não revelar as Informações Confidenciais, quer direta, quer indiretamente, a terceiros;
c) não utilizar as Informações Confidenciais no atendimento de necessidades de terceiros e concorrentes através de contratos ou qualquer forma de associação;
d) não utilizar as Informações Confidenciais como argumento, razão ou fundamento de pleito apresentado perante o Judiciário ou Tribunal Arbitral, quer o pleito esteja ou não relacionado ao Contrato, exceto se presente alguma das hipóteses de exceção de que trata o item 3.5; e
e) ao final do uso para o qual as Informações Confidenciais se prestam, destruir todas as cópias, versões e vias que estejam em seu poder ou de terceiros a seu mando, independentemente do suporte no qual se encontrem.

3.4 – O descumprimento da obrigação de sigilo, seja por revelar ou por facilitar que sejam reveladas Informações Confidenciais, dará ensejo à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e à adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e demais leis aplicáveis.

3.5 – A divulgação de Informações Confidenciais não viola o dever de confidencialidade disciplinado no Contrato quando:
a) forem legalmente do conhecimento e/ou estiverem sob a posse legítima da Parte Receptora antes de terem sido divulgadas pela Parte Divulgadora e desde que não estejam sob sigilo em razão de lei ou de outro contrato;
b) forem de conhecimento público, desde que nenhuma das Partes tenha concorrido para isso, seja por ação ou omissão, e que não tenha violado o disposto neste Acordo;
c) tiverem sido legal e comprovadamente reveladas à Parte Receptora por terceiros não sujeitos a dever legal ou contratual de mantê-las sob sigilo;
d) realizada para atender a determinação judicial, arbitral, administrativa ou legal aplicáveis ao caso, incluindo ato normativo exarado por órgão fiscalizador de valores mobiliários com autoridade sobre a Parte instada a divulgar as informações ou sobre qualquer de suas Empresas Afiliadas;
e) a Parte Receptora possuir prévia e expressa anuência, por escrito, da Parte Divulgadora, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade.

3.5.1. Nos casos descritos no item (d), a Parte Receptora deverá notificar a Parte Divulgadora em até 24 (vinte e quatro) horas após revelar as Informações Confidenciais e, ainda, requerer seu segredo no trato judicial e/ou administrativo.

3.6 – Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionado ao presente Contrato dependerá de prévia autorização da PETROBRAS, ressalvada a mera notícia de sua existência.

4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Quando somente forem tratados dados pessoais de representantes das Partes, testemunhas e prepostos na gestão e execução da Carta-Contrato

4.1. As PARTES devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) – LGPD e com outras legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis, assumindo, perante a outra PARTE, toda e qualquer responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e privacidade decorrente dos tratamentos que realizarem, diretamente ou por intermédio de outrem.

Quando forem tratados dados pessoais de outras pessoas, além dos representantes das Partes, testemunhas e prepostos na gestão e execução da Carta-Contrato

4.2 - Nos tratamentos de dados pessoais realizados para a execução deste Contrato, as Partes observarão as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) – LGPD e de outras legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis, além das obrigações dispostas abaixo.

4.2.1 - A CONTRATADA informará seus empregados, caso os seus dados pessoais sejam tratados no âmbito deste Contrato, sobre:
a) o fato de que seus dados pessoais serão tratados no âmbito deste Contrato;
b) se os seus dados pessoais serão compartilhados com a PETROBRAS;
c) a possibilidade de o titular dos dados obter mais informações a respeito do tratamento dos seus dados pessoais realizados pela PETROBRAS e exercer os seus direitos por meio de acesso ao seguinte endereço: https://petrobras.com.br/pt/privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/?q=protecao-de-dados-pessoais.

4.3 - Os tratamentos dos dados pessoais realizados pelas PARTES observarão finalidades legítimas, explícitas e específicas, estritamente relacionadas com a execução do objeto previsto na Cláusula de Objeto.

4.4 - As PARTES declaram que possuem programa de governança em proteção de dados pessoais e privacidade em conformidade com a LGPD e plano de emergência eficaz para o tratamento de incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais.

4.5 - As PARTES deverão adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, considerados a

natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, observando-se os padrões definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade aplicáveis, sem prejuízo das obrigações relacionadas à segurança da informação e ao dever de sigilo aplicáveis às PARTES em decorrência deste Contrato.

4.6 - As PARTES são responsáveis pelo uso indevido que os profissionais a seu serviço fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por elas empregados para o tratamento dos dados pessoais.

4.7 - As PARTES deverão registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, conforme exigido pelo artigo 37 da LGPD. O registro deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, bem como, se for o caso, o item 4.9.7, observando os padrões definidos pela ANPD quando aplicáveis.

4.8 - Toda transferência internacional de dados realizada pelas PARTES deverá atender ao disposto no Capítulo V (DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS) da LGPD.

4.9 - Nos tratamentos de dados pessoais em que uma das PARTES atuar como operadora da outra PARTE, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 4.2 a 4.9.

4.9.1 – A PARTE controladora é inteiramente responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais realizados pela PARTE operadora, bem como pela definição da base legal adequada, devendo instruir por escrito a PARTE operadora acerca do tratamento, em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) – LGPD.

4.9.2 – A PARTE operadora observará as instruções e os limites estabelecidos pela PARTE controladora para o tratamento dos dados pessoais. Caso a PARTE operadora considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela PARTE controladora viola a LGPD, bem como quaisquer legislações de proteção de dados pessoais e privacidade aplicáveis, deverá comunicar imediatamente à PARTE controladora.

4.9.3 – A PARTE operadora deverá incluir, em eventual contrato com subcontratada, cláusulas por meio das quais a subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas neste item de Proteção de Dados Pessoais, bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela PARTE operadora. A PARTE operadora informará à PARTE controladora sobre quais tratamentos de dados pessoais serão realizados por cada subcontratada e sobre quaisquer alterações posteriores nessa relação.

4.9.3.1 - A PARTE controladora poderá se opor à subcontratação de empresa que considere em desconformidade com a LGPD, sem prejuízo da responsabilidade da PARTE operadora por suas subcontratadas.

4.9.4 – A PARTE operadora somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar qualquer outro tratamento de dados pessoais por empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato.

4.9.4.1 - Este item não se aplica caso a PARTE operadora compartilhe dados pessoais relacionados à execução deste Contrato com base em instruções explícitas, por escrito, da PARTE controladora, ou para o cumprimento de ordem de autoridade judicial e/ou administrativa. Nesse caso, a PARTE operadora deverá informar o compartilhamento à PARTE controladora em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem da autoridade judicial e/ou administrativa. Nas hipóteses legais de sigilo, em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial e/ou administrativa, a PARTE operadora estará dispensada da comunicação à PARTE controladora.

4.9.5 – A PARTE operadora deverá permitir e adotar meios para que a PARTE controladora verifique a conformidade das práticas adotadas para proteção de dados pessoais e cooperar caso seja necessário elaborar o relatório de impacto de proteção de dados pessoais ou de apuração de incidentes de segurança.

4.9.6 – A PARTE operadora informará à PARTE controladora, por escrito, no prazo de até 1 (um) dia útil, o recebimento de qualquer solicitação relacionada ao tratamento de dados pessoais no âmbito deste Contrato. A PARTE controladora será a responsável por atender diretamente às solicitações dos titulares e a PARTE operadora auxiliará a PARTE controladora, caso necessário.

4.9.7 – O registro dos tratamentos de dados pessoais mencionado no item 4.7, deve conter as seguintes informações:
a) identificação deste Contrato, do controlador e do contato do encarregado, tanto da PARTE controladora quanto da PARTE operadora, se aplicável;
b) descrição do tipo de tratamento realizado pela PARTE operadora (se coleta, produção, recepção, transferência etc) e da categoria dos titulares e dos dados pessoais;
c) na hipótese de o tratamento envolver transferência(s) internacional(ais) de dados, identificação dos países ou organizações internacionais envolvidos no referido tratamento, bem como o(s) respectivo(s) mecanismo(s) de transferência, na forma do artigo 33 da LGPD;
d) medidas de segurança adotadas pela PARTE operadora para a proteção dos dados pessoais.

4.9.8 – Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor dados pessoais tratados em decorrência deste Contrato, deverão ser imediatamente comunicados por

escrito pela PARTE operadora à PARTE controladora, mesmo que se trate de meros indícios. A PARTE operadora deverá guardar todos os registros (inclusive *logs*, metadados e outras evidências dos incidentes), informar as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestar toda a colaboração e fornecer toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

4.9.9 – A PARTE operadora deverá cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base neste Contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término contratual e, a critério exclusivo da PARTE controladora, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

4.9.9.1 - Este item não se aplica aos casos em que a LGPD autoriza a PARTE operadora a continuar tratando os dados pessoais, hipótese em que atuará como controladora independente e será inteira e exclusivamente responsável pelos tratamentos que realizar.

4.9.10 – O descumprimento do disposto neste item sujeita a PARTE operadora às consequências legais e contratuais aplicáveis.

4.10 – Nos tratamentos de dados pessoais em que as PARTES atuarem como controladoras independentes ou conjuntas, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 4.2 a 4.9.

4.10.1 – Cada PARTE se compromete a informar a outra, em prazo razoável, sobre qualquer compartilhamento de dados pessoais com terceiros, nos casos em que os dados pessoais foram obtidos com a outra PARTE.

4.10.2 – A PARTE infratora será inteira e exclusivamente responsável por violação à legislação de proteção de dados pessoais e privacidade decorrente dos tratamentos que realizar, diretamente ou por intermédio de outrem, com ou sem a participação da outra PARTE, devendo ressarcir eventual condenação solidária imposta à PARTE inocente.

4.10.3 – Caso ambas as PARTES tenham contribuído para a violação da legislação de proteção de dados e privacidade, cada uma responderá, proporcionalmente, na medida da sua culpabilidade.

4.10.4 – Cada PARTE se compromete a atender às solicitações dos titulares de dados pessoais a ela direcionadas, em conformidade com a LGPD, e a cooperar com a outra PARTE nas hipóteses de necessidade de realização do relatório de impacto de proteção de dados pessoais, de apuração de incidentes de segurança ou de atendimento a demandas dos titulares de dados pessoais ou da ANPD.

5. CONFORMIDADE

5.1 – Para os efeitos deste item, “Grupo” significa, em relação às PARTES, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras,

cessionárias, seus administradores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados, bem como, caso a CONTRATADA seja um consórcio, os membros do Grupo de cada uma das empresas que o constitui.

5.2 – A CONTRATADA, com relação à negociação, atividades, operações, serviços e trabalhos referentes a esta Carta-Contrato, declara, garante e se compromete que ela própria e os membros do seu Grupo:
(i) não realizaram, ofereceram, prometeram ou autorizaram qualquer pagamento, presente, entretenimento ou qualquer outra vantagem, seja direta ou indiretamente, a qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, em violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado, à Lei 12.846/13, Código Penal Brasileiro, United Kingdom Bribery Act 2010 ou ao United States Foreign Corrupt Practices Act de 1977 ("Leis Anticorrupção");

(ii) cumprirão as Leis Anticorrupção; e

(iii) cumpriram e cumprirão as normas aplicáveis referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, a Lei n.º 9.613/98.

5.3 – A CONTRATADA reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a PETROBRAS deve cumprir as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios ("Sanções").

5.3.1 – A CONTRATADA declara e garante que ela, suas controladoras diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução desta Carta-Contrato não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

5.3.2 - Esta Carta-Contrato não deverá ser interpretada ou aplicada de forma a impor à PETROBRAS que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de inobservância de Sanções.

5.3.3 - Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados a esta Carta-Contrato, a CONTRATADA e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a PETROBRAS ao risco de inobservância de Sanções.

5.4 – A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a fatos ou alegações que possam caracterizar descumprimento deste item 5 e envidará todos os esforços para manter a

PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais procedimentos, devendo fornecer as informações solicitadas pela PETROBRAS.

5.5 – A CONTRATADA declara e garante que possui controles internos, políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais controles, políticas e procedimentos poderá ser verificada pela PETROBRAS.

5.6 – Em suporte ao cumprimento deste item, a CONTRATADA deverá:
(i) prestar, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, informações que venham a ser requeridas pela PETROBRAS;
(ii) cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela PETROBRAS sobre fatos ou alegações que possam caracterizar não conformidades;
(iii) elaborar seus livros, registros e relatórios de acordo com as leis e normas contábeis aplicáveis, mantendo-os pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento desta Carta-Contrato;
(iv) dar acesso a PETROBRAS, após comunicação por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, aos documentos e informações necessários e fornecer acesso à PETROBRAS para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA, para fins de verificação da conformidade da CONTRATADA com os itens 5.2 e 5.3, por até 10 (dez) anos contados da assinatura desta Carta-Contrato; e
(v) providenciar, sempre que solicitado pela PETROBRAS, declaração de conformidade nos termos do modelo anexo.

5.7 – Na hipótese de haver subcontratação de parcela do objeto contratual, a CONTRATADA deverá incluir no respectivo instrumento cláusulas por meio das quais sua subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nos itens 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6(iii), bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA neste item 5.

5.8 – A CONTRATADA reportará, por escrito, para o endereço eletrônico https://www.contatoseguro.com.br/petrobras, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de vantagem pessoal feita por membro do Grupo da PETROBRAS para a CONTRATADA ou qualquer membro do seu Grupo.

5.9 - O descumprimento, pela CONTRATADA ou pelos membros do seu Grupo, das previsões deste item 5 configura irregularidade grave, estando a CONTRATADA sujeita às consequências legais e contratuais aplicáveis, em especial das previsões relativas a Multas Contratuais, Sanções Administrativas (quando aplicável) e Encerramento.

6. CONTEÚDO LOCAL

6.1 – Caso assumido nesta Carta-Contrato, a CONTRATADA se obriga a atingir o Percentual Mínimo de Conteúdo Local.

6.2 - Para fins de cumprimento do disposto neste item 6, a CONTRATADA se obriga a apresentar Certificado de Conteúdo Local (CCL), conforme definições constantes na Resolução ANP nº 19, de 14/06/2013, ou da que estiver em vigor, emitido por Organismo de Certificação ("Certificadora") acreditado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ("ANP"), conforme lista disponibilizada no sítio eletrônico da ANP (www.anp.gov.br), entregue à PETROBRAS em até 60 (sessenta) dias corridos após o término do trimestre civil. O CCL deverá contemplar, no mínimo, todas as notas fiscais passíveis de apuração emitidas nesse período.

6.3 – A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela veracidade e confiabilidade das informações por ela prestadas à PETROBRAS e à Certificadora que foi contratada para determinar o percentual do CL da Carta-Contrato.

6.4 – Caso a PETROBRAS seja multada pela ANP pelo não cumprimento do compromisso de CL estabelecido pelo Contrato de Concessão, em decorrência das informações equivocadas prestadas pela CONTRATADA à Certificadora, à PETROBRAS ou à ANP, a CONTRATADA deverá pagar, em favor da PETROBRAS, o valor referente à multa resultante da diferença entre (i) o percentual de CL efetivamente apurado e (ii) o percentual informado incorretamente no CCL entregue pela CONTRATADA à PETROBRAS.

7. DA PROPRIEDADE SOBRE OS RESULTADOS E DO DIREITO DE AUTOR

7.1 – Respeitados os direitos da Contratada anteriores à assinatura desta Carta-Contrato, a PETROBRAS será titular dos direitos autorais, programas de computador ou de propriedade industrial gerados em razão ou para a execução da Carta-Contrato, passíveis ou não de registro, para fins de obtenção de proteção legal, nos órgãos competentes nacionais ou seus similares estrangeiros.

7.2 - Caso algum dos bens intelectuais mencionados no item 7.1 possa ser objeto pedido de patente, de modelo de utilidade ou de desenho industrial, a CONTRATADA fica obrigada a guardar sigilo sobre quaisquer dados, informações ou conhecimento que estejam direta ou indiretamente relacionados ao bem intelectual e que, não sendo de domínio público, tenham sido gerados ou adquiridos pela CONTRATADA em razão ou para a execução da Carta-Contrato ("Informações Confidenciais").

7.2.1 – O dever de sigilo deverá perdurar pelos seguintes prazos:
a) Modelos de utilidade: pelo tempo necessário para o depósito do pedido de registro;
b) Desenhos industriais: 180 dias, a partir da data do depósito do pedido de registro;
c) Patentes: 18 meses a partir da data do depósito do pedido de registro ou da reivindicação de prioridade mais antiga, se houver.

7.2.2 – A PETROBRAS informará de modo inequívoco à CONTRATADA a data de depósito de pedido de registro

7.2.3 – A CONTRATADA concorda que a PETROBRAS poderá optar por proteger o bem intelectual como segredo de indústria ou de comércio — hipótese em que a CONTRATADA deverá manter sigilo perene sobre as Informações Confidenciais.

7.3 – O descumprimento do dever de sigilo previsto neste item 7 dará ensejo à aplicação das penalidades previstas na Carta-Contrato e à adoção das medidas judiciais admitidas pela Lei nº 9.279/96 e demais leis aplicáveis, observadas as exceções previstas no item relativo a Sigilo.

7.4 – Caso, para a execução dos serviços, for necessária a criação de obra autoral encomendada pela PETROBRAS (incluindo, mas não se limitando a programas de computador, bases de dados e bens afins) ou que deva ser de seu uso exclusivo em razão de sua natureza, finalidade ou vinculação aos demais elementos do objeto da Carta-Contrato, a CONTRATADA se obriga a:
a) Garantir que as pessoas físicas criadoras, sejam seus próprios funcionários ou terceiros por ela contratados, cedam por escrito, a título definitivo, universal e irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais correlatos à PETROBRAS;
b) Responder por todas as despesas relativas à cessão de direitos autorais patrimoniais, sem quaisquer ônus para a PETROBRAS.

7.4.1 - A CONTRATADA declara e concorda que a propriedade dos programas de computador desenvolvidos ou modificações derivadas pertencem à PETROBRAS, com exclusividade, desde o momento da sua criação.

7.5 – A CONTRATADA deverá obter prévia e expressa licença dos autores ou dos titulares de direitos autorais patrimoniais das obras autorais preexistentes necessárias em razão ou para a execução do objeto da Carta-Contrato, exceto para utilização nas hipóteses dos artigos 46 a 48 da Lei nº 9.610/98.

7.5.1 – Se a PETROBRAS tiver que usar por si as mesmas obras autorais de terceiros, a licença de uso também deverá prever expressamente, o uso das obras autorais pela PETROBRAS pelo tempo necessário para a completa fruição dos resultados da Carta-Contrato e sem quaisquer pagamentos adicionais.

7.6 – Durante a vigência da Carta-Contrato, a Fiscalização da PETROBRAS poderá exigir que a CONTRATADA apresente:
a) os documentos que legitimem o uso de bens intelectuais de terceiros;
b) os comprovantes dos pagamentos devidos pelo uso desses bens.

7.7 - A CONTRATADA, quando solicitada pela PETROBRAS, deve fornecer toda a documentação técnica relativa aos desenvolvimentos realizados. No caso de programas de computador, o código-fonte deverá ser entregue, na íntegra e sem custos adicionais, até o termo final da Carta-Contrato ou em prazo definido no Anexo de Especificação de Serviços.

8. RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Definições

8.1 - Para fins deste item 8, aplicam-se as seguintes definições:
(i) Danos Diretos: prejuízos causados diretamente pela ação ou omissão da parte infratora;
(ii) Danos Indiretos: prejuízo verificado como consequência posterior do Dano Direto, sem relação direta e imediata com a conduta geradora do evento danoso;
(iii) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente;
(iv) Valor Contratual Reajustado: valor inicial da Carta-Contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, incluindo eventual prorrogação.
(v) Poluição: degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, e/ou (b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, e/ou (c) afetem desfavoravelmente a biota, e/ou (d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e/ou (e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
(vi) Poluição Acidental: Poluição causada em decorrência de um evento inesperado, indesejável e não intencional, que não seja decorrente do descumprimento de legislação (descumprimento de qualquer lei, norma, regulamento, licença, autorização, ordem de autoridade competente aplicáveis ou necessárias à execução da Carta-Contrato) ou da Carta-Contrato, com nexo causal direto ao evento.

Danos Diretos

8.2 - A responsabilidade das Partes por Danos Diretos será limitada a 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado.

8.3 - A limitação de valor do item 8.2 não será aplicável quando a responsabilidade das Partes for decorrente de:
(i) violação da legislação ambiental (descumprimento de qualquer lei, norma, regulamento, licença, autorização, ordem de autoridade competente aplicáveis ou necessárias à execução da Carta-Contrato), emanada de agências reguladoras, fiscal, trabalhista, previdenciária, anticorrupção e de proteção de dados pessoais, incluindo o pagamento de tributos, sanções ou penalidades aplicadas por autoridade governamental, desde que haja nexo de causalidade com o dano;
(ii) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;
(iii) Dolo de qualquer das Partes.

8.4. Quando o risco ambiental associado à execução da Carta-Contrato for diferente de baixo:

a) sem prejuízo do item 8.2 acima, a CONTRATADA se obriga a indenizar o dano que causou em decorrência de Poluição Acidental na execução da Carta-Contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado; e

b) a limitação de valor prevista no item 8.2 não será aplicável à responsabilidade das Partes por danos de Poluição decorrentes diretamente do descumprimento da Carta-Contrato, com nexo causal direto ao evento.

8.5 – Os limites de responsabilidade aqui previstos não se aplicam aos seguintes casos:
a) obrigação de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução da Carta-Contrato ou de materiais empregados, que será limitada ao Valor Contratual Reajustado;
b) multas previstas na Carta-Contrato, que se submetem aos limites estabelecidos nas respectivas cláusulas;
c) execução do remanescente do objeto contratual na hipótese de rescisão da Carta-Contrato motivada pela CONTRATADA, que será limitada a 100% do Valor Contratual Reajustado.

Danos a terceiros

8.6 - A CONTRATADA se obriga a indenizar terceiros pelos danos que tenha causado, limitado ao menor valor dentre os abaixo:
a) 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado; ou
b) US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), convertidos para Reais (R$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano.

8.6.1 – A PETROBRAS se obriga a indenizar terceiros pelo valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da CONTRATADA.

8.6.2 – O limite previsto no item 8.6 não se aplica à responsabilidade da CONTRATADA por danos a terceiros decorrentes de Poluição.

8.7 - As Partes terão assegurado o direito de regresso quanto aos valores pagos a terceiros em virtude de condenação judicial transitada em julgado, acrescido dos acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios, quando a condenação for fundada em obrigação contratual que cabia à outra parte, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 8.6.

Danos Indiretos e lucros cessantes

8.8 - Nenhuma das Partes será responsável por Danos Indiretos sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados pelo descumprimento das obrigações contratuais de sigilo.

8.9 - Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados:
a) pelo descumprimento das obrigações contratuais de Conformidade;
b) pela violação dos direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;
c) pelo descumprimento das obrigações contratuais de sigilo.

8.10. Caso a Carta-Contrato não tenha risco de exposição de informações sensíveis, os Danos Indiretos e os lucros cessantes relacionados ao descumprimento da obrigação de sigilo estarão limitados a 100% do Valor Contratual Reajustado.

8.11. Caso a Carta-Contrato não tenha risco de exposição de direito de propriedade intelectual da Petrobras ou de terceiros, os lucros cessantes relacionados à violação dos direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros estarão limitados a 100% do Valor Contratual Reajustado.

9. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Medição

9.1 – No caso de serviços medidos por período, a PETROBRAS procederá à medição dos serviços executados considerando o período de execução dos serviços do dia 26 (vinte e seis) do mês anterior até o dia 25 (vinte e cindo) do mês de competência. O RM contendo o resultado será enviado à CONTRATADA até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da medição, para fins de apresentação dos documentos de cobrança.

9.1.1 – O RM referente à última medição ficará retido até que a CONTRATADA envie à PETROBRAS os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

9.2 – No caso de serviços medidos por evento, a PETROBRAS procederá à medição dos serviços executados de acordo com os eventos previsto no Anexo de Especificação dos Serviços. O RM contendo o resultado será enviado à CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil seguinte ao da medição. Caso o 7º (sétimo) dia após a medição do evento seja igual ou superior ao dia 25 do mês corrente, a PETROBRAS deverá entregar à CONTRATADA o RM no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da medição do evento.

9.3. Os serviços registrados no RM são considerados aceitos, provisoriamente, para fins de faturamento pela CONTRATADA. A PETROBRAS poderá rejeitá-los

posteriormente, e obrigar a CONTRATADA a refazê-los caso identifique vícios, defeitos ou incorreções.

9.4. A emissão do RM referente à última medição fica condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e de uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

Faturamento

9.5. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- CNPJ da Contratada conforme estabelecimento(s) indicado(s) na Carta-Contrato;
- Indicação expressa do estabelecimento da PETROBRAS tomador dos serviços;
- Local e data de sua emissão e número do documento de cobrança;
- O número da Carta-Contrato (ICJ);
- O número do RM e período de medição;
- Valor bruto do documento de cobrança, numericamente e por extenso;
- O(s) item(ns) da legislação tributária do município competente correspondente ao item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 indicado(s) no Anexo de Planilha de Preços;
- Outras informações conforme exigência imposta pela legislação municipal competente.

9.6. A apresentação do documento de cobrança em desconformidade com o previsto nesta Carta-Contrato ou fora do prazo determinado abaixo poderá implicar em sua rejeição.

9.6.1. No caso de medição por período, os documentos de cobrança devem ser apresentados à PETROBRAS até o 4º (quarto) dia do mês seguinte ao período da medição.

9.6.2. No caso de medição por evento, os documentos de cobrança devem ser apresentados à PETROBRAS até o 7º (sétimo) dia após a medição do evento. Caso o 7º (sétimo) diá após a medição do evento seja igual ou superior ao dia 25 do mês corrente, a CONTRATADA deverá efetuar o protocolo dos documentos de cobrança indispensáveis à regularidade do pagamento até o 4º (quarto) dia do mês subsequente ao da medição do evento.

9.7. Se a Contratada emitir documento fiscal em desacordo com a legislação tributária municipal e/ou com a Carta-Contrato, sem prejuízo do disposto no item 9.6, deverá apresentar documento substitutivo e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para o cancelamento do documento desconforme, nos termos da legislação.

9.7.1. Caso advenha lançamento fiscal contra a PETROBRAS, em virtude da emissão de documento fiscal desconforme, a qualquer tempo, a CONTRATADA ressarcirá os prejuízos causados à PETROBRAS, reembolsando ou compensando os valores pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela PETROBRAS em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 1.12 e 1.12.1.

9.8. Caso a Petrobras seja apontada como fonte retentora ou substituta tributária do ISS, nos termos da legislação, ressalvados os serviços contratados correspondentes aos incisos I a XXII do art. 3º da LC 116/2003, a CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para emissão de Nota Fiscal de Serviços em favor do(s) Município(s) onde for identificada Unidade Econômica da CONTRATADA, conforme indicado nesta Carta-Contrato, sob pena de recusa do documento fiscal apresentado.

9.8.1 – Considera-se configurada Unidade Econômica no local em que houver um complexo de bens organizado para viabilizar a atividade de prestar serviços, ou seja, mobilização de materiais, instrumentos, máquinas, equipamentos e pessoas aplicados à execução do escopo contratual.

9.8.2 – Para as parcelas de serviço correspondentes aos demais Municípios, em relação às quais a CONTRATADA seja única e exclusiva responsável pelo recolhimento do imposto sobre serviços, as Notas Fiscais de Serviços devem ser emitidas em cumprimento à legislação tributária municipal respectiva, sob sua total responsabilidade.

9.9 – Quando a contratação envolver retenção da contribuição previdenciária, a PETROBRAS fará a retenção da contribuição previdenciária, recolhendo-a em favor da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos da legislação.

9.9.1 – Da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária poderá haver a dedução das parcelas referentes a materiais e equipamentos utilizados na prestação dos serviços pela CONTRATADA, desde que a possibilidade de tal dedução conste expressamente da legislação e seus valores estejam discriminados na Carta-Contrato e respectivas notas fiscais, faturas ou recibos.

9.10. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo RM.

Forma de Pagamento

9.11. Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em REAIS, por meio de crédito em conta corrente, mediante qualquer meio de transferência bancária, a critério da PETROBRAS. O vencimento se dará na quinta-feira posterior ao 30º (trigésimo) dia corrido, contado da data final do período de medição ou da medição do evento, o que for aplicável, desde que a CONTRATADA efetue o protocolo completo dos documentos de cobrança

indispensáveis à regularidade do pagamento, no local e na forma indicados pela PETROBRAS.

9.12 – Não há remuneração pelo transcurso de prazo necessário ao pagamento das faturas.

9.12.1 – O pagamento se dará no primeiro dia útil posterior quando a data de vencimento de qualquer evento de pagamento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

9.13. Eventuais despesas reembolsáveis serão pagas na quinta-feira posterior ao 30 (trigésimo) dia corrido contado da apresentação do registro de protocolo dos documentos de cobrança em nome da PETROBRAS, respeitando as disposições do item de Despesas Acessórias.

9.14. A alteração da sua conta corrente única cadastrada na PETROBRAS deverá ser solicitada pela CONTRATADA através de canal eletrônico disponibilizado pela PETROBRAS ou, em caso de sua indisponibilidade, de comunicação formal à PETROBRAS com 30 dias de antecedência em relação ao primeiro pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

9.15. A PETROBRAS poderá deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, comunicando-lhe, por escrito, com antecedência de cinco dias úteis, as importâncias correspondentes a:

a) Todos os débitos ou desembolsos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie, depósitos para garantia em processo judicial, débitos referentes ao não pagamento da Taxa de Transação prevista no Termo de Adesão da Petronect e Usuário/Assinante, e os valores decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;

b) Despesas relativas à correção de falhas;

c) Insumos de sua responsabilidade não fornecidos;

d) Utilização de materiais ou equipamentos da PETROBRAS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA;

e) Valores relativos ao cumprimento, pela PETROBRAS, de qualquer ordem de bloqueio judicial ou administrativo referente a obrigações e/ou débitos da CONTRATADA, que serão reajustados com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre a data do desembolso efetuado pela PETROBRAS e a data em que ocorrer a compensação resultante da dedução;

f) Pagamentos efetuados a maior.

9.16. As deduções indicadas acima poderão ter origem nesta Carta-Contrato, em Edital ou em qualquer outro contrato celebrado entre as Partes.

9.17. Caso a PETROBRAS realize deduções nos pagamentos à CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se em desacordo com o determinado nesta Carta-Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos 30 dias a partir do aceite da PETROBRAS da solicitação enviada pela CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

9.17.1 - Os valores a serem devolvidos serão atualizados, a partir do dia da dedução realizada até o dia anterior ao do aceite pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos, exclusivamente com base na Taxa SELIC.

9.18. Caso não haja a possibilidade de dedução na forma prevista no item 9.17 acima, a CONTRATADA devolverá eventuais pagamentos efetuados a maior pela PETROBRAS em 30 dias após notificação emitida pela PETROBRAS. Eventuais pagamentos efetuados a menor serão pagos pela PETROBRAS em 30 dias após aceite pela PETROBRAS da solicitação da CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

10. GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

10.1 – Como garantia da obrigação de pagar as verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive verbas rescisórias, devidas aos empregados da CONTRATADA, independentemente de outras garantias contratuais, a PETROBRAS reterá a importância correspondente a 1% (um por cento) que incidirá sobre o valor de cada medição, exclusivamente sobre os itens de serviço da Planilha de Preços, incluindo faturas de reajustamentos.

10.1.1 – Caso esta garantia não seja suficiente para cobrir todos os débitos da CONTRATADA, a PETROBRAS poderá cobrar o excedente, na forma e nos limites previstos nesta Carta-Contrato.

10.2 – As importâncias retidas serão reajustadas nos termos do item de Reajustamento, tendo como limite a data de encerramento dos serviços.

10.3 – Ao final da vigência da Carta-Contrato, a devolução das importâncias retidas ocorrerá na 5ª feira posterior ao 30º (trigésimo) dia, contado da apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

10.3.1 – Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro-RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

10.3.2 - Não haverá incidência de juros e/ou correção monetária da data prevista no item 10.2 até a efetiva devolução da garantia, na forma e condições previstas no item 10.3.

10.3.3 – Antes da devolução da retenção indicada no item 10.1, a PETROBRAS deduzirá os valores correspondentes a eventuais pagamentos realizados pela Petrobras referentes a verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias de empregados da CONTRATADA, bem como multas e quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com a PETROBRAS, ainda não descontados ou ressarcidos de alguma forma.

10.3.4. Caso o Anexo de Especificação de Serviços preveja expressamente a desmobilização de profissionais da CONTRATADA atrelada a etapas da execução, a PETROBRAS poderá devolver parcialmente os valores retidos, caso haja desmobilização de empregados da Contratada antes do encerramento da Carta-Contrato, desde que observadas as seguintes condicionantes:
a) A desmobilização deve estar relacionada ao término de etapa do projeto, obra ou EAP da Carta-Contrato ou outro fato atribuído à PETROBRAS que justifique a interrupção da prestação de parte dos serviços;
b) Comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados;
c) Apresentação de declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes, se houver; e
d) Inexistência de qualquer outra pendência de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS relacionadas à Carta-Contrato identificada pela Fiscalização.

10.3.4.1 – A devolução será limitada ao valor que represente o percentual dos empregados dispensados em relação ao total de empregados alocados ao contrato antes da desmobilização, aplicado sobre o montante retido até o mês da solicitação da contratada.

10.3.4.2 – A devolução será realizada conforme previsto no item de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento.

11. INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

11.1 – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos devidos em decorrência direta desta Carta-Contrato ou de sua execução, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

11.1.1 – Não se entendem como tributos devidos em decorrência direta da Carta-Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela CONTRATADA, tais como: IRPJ, CSLL, IOF, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

11.1.2 – A CONTRATADA se compromete a reduzir o preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a

consequente restituição ou compensação à PETROBRAS dos valores pagos à CONTRATADA, atualizados da seguinte forma:

- O valor pago em moeda nacional será atualizado com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento à CONTRATADA e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata este item 11.

11.2 – A PETROBRAS, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que efetuar, nos prazos da legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação, não tendo a CONTRATADA direito à majoração do valor a ser pago nem à revisão mencionada no item 11.3.

11.2.1 – A CONTRATADA fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela PETROBRAS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

11.3 – Se após a data da apresentação da proposta ocorrer criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda extinção de tributos, instituição, habilitação ou enquadramento em incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos, que de forma direta venham a majorar ou reduzir comprovadamente o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações.

11.3.1 – A revisão prevista no item 11.3, para majorar o preço contratual, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da CONTRATADA, tais como a modificação do estabelecimento prestador dos serviços, a adesão a sistema simplificado de tributação, entre outros, ou ainda de mera circunstância econômica, como o enquadramento em nível de tributação superior em função do crescimento da receita, já previsível ou existente quando da apresentação da proposta.

11.4 – O preço contratual será imediatamente ajustado, com vistas a excluir o valor de tributo que se torne total ou parcialmente indevido compensando-se, na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações, nas seguintes hipóteses:
a) enquadramento em hipótese legal de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e de interposição de recursos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e de não constituição de crédito tributário pelos Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
b) súmula vinculante;
c) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) ou em processos com repercussão geral reconhecida; ou
d) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal.

11.5 - A CONTRATADA fornecerá os documentos necessários para evitar o ônus

decorrente da responsabilidade solidária da PETROBRAS, inclusive os relativos a empresas subcontratadas, sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação na primeira oportunidade do valor dos tributos em relação aos quais se aplica a responsabilidade prevista na legislação.

12. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

12.1 –Caso, na vigência da Carta-Contrato, decorra mais de um ano da data base informada na Cláusula 4 dessa Carta-Contrato, ou o prazo contratual seja estendido para mais de um ano, os preços serão reajustados anualmente, a partir da data base ali indicada, para mais ou para menos, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento abaixo:

PR = P0 (IGPt/IGP0), onde:

IGPt e IGP0 = Valor definitivo do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, código A0161384, publicado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas - FGV, referente a dois meses anteriores ao mês em que for devido o reajustamento e a dois meses anteriores ao mês da apresentação da proposta da CONTRATADA, respectivamente.

12.2 – O reajustamento será calculado pela PETROBRAS e constará de forma expressa do RM ou documento equivalente, para fins de cobrança.

12.3 – Havendo atraso na divulgação dos índices, será (ão) utilizado(s), a título provisório, o(s) fator(es) de reajustamento calculado(s) até o mês anterior.

12.3.1 – O pagamento de eventual complemento de reajuste, em caso de indisponibilidade de índices por ocasião da emissão do RM, será efetuado juntamente com o pagamento do principal, desde que a CONTRATADA tenha apresentado a documentação contábil em até 02 (dois) dias úteis da data de emissão do Relatório Complementar.

12.9.4 – O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 04 (quatro) casas decimais, sem arredondamento.

13. MULTAS

13.1 - O descumprimento das obrigações da CONTRATADA ensejará a aplicação de multa, com base no direito privado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

13.1.1 – O prazo de apresentação de defesa escrita é de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação de ocorrência do descumprimento.

13.1.2. A multa específica para o descumprimento de determinada obrigação prevalecerá sobre as multas genéricas.

13.1.3 – As multas contratuais possuem natureza distinta das sanções administrativas previstas no item de Sanções Administrativas e ambas podem ser aplicadas ao mesmo fato.

13.1.4 – Quando a base de cálculo da multa for o Valor Total da Carta-Contrato levará em conta o valor inicial do Contrato com o reajuste contratual, incluindo aditivos de acréscimos e supressões celebrados até a data do fato gerador da multa.

13.1.4.1 - Não será considerado no cálculo do Valor Total da Carta-Contrato o valor acrescido em razão de prorrogação de prazo, salvo previsão expressa.

13.1.5 - As multas moratórias e compensatórias são cumuláveis.

13.1.5.1- Caso as multas decorram do mesmo fato gerador, do valor da multa compensatória será deduzido o montante já pago a título de multa moratória.

13.1.6 – O valor total devido por multas moratórias e compensatórias está limitado a 100% (cem por cento) do Valor Total da Carta-Contrato, incluindo eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto no item 13.1.7.

13.1.7 – A CONTRATADA responderá por qualquer indenização superior à multa compensatória desta Carta-Contrato, na forma do parágrafo único, do art. 416, do Código Civil e do item de Responsabilidade das Partes.

Multas moratórias

13.2 - A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA multa moratória pelo atraso no cumprimento dos prazos ou obrigações contratuais ou no atendimento às exigências contratuais, conforme valor fixo estabelecido na tabela abaixo, de acordo com a faixa de valor da Carta-Contrato, por dia de atraso, limitado a 30% do valor da medição do período em que houve o evento gerador da multa.

Faixa de Valor do Contrato (R$)	Multa Moratória Diária (R$)
até 10.000,00	8,00
de 10.000,01 até 25.000,00	20,00
de 25.000,01 até 50.000,00	40,00
50.000,01 até 200.000,00	50,00
de 200.000,01 até 500.000,00	200,00
de 500.000,01 a 1.000.000,00	500,00
de 1.000.000,01 a 2.000.000,00	1.000,00
de 2.000.000,01 a 3.000.000,00	2.000,00
de 3.000.000,01 a 4.000.000,00	3.000,00
de 4.000.000,01 a 5.000.000,00	4.000,00

13.2.1. O atraso configura-se a partir do descumprimento da obrigação e não da data da notificação do descumprimento.

13.2.2. Quando não for conhecida a data de início do descumprimento, a multa será aplicada a partir da data em que a Petrobras tomou conhecimento do inadimplemento.

13.2.3. O valor total de multas moratórias aplicadas está limitado a 10% (dez por cento) do Valor Total da Carta-Contrato.

Multas compensatórias

13.3. A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as multas compensatórias abaixo:

13.3.1. Pelo cumprimento irregular ou não cumprimento de item da Carta-Contrato ou da Especificação de Serviços: 10% (dez por cento) sobre o Valor da Carta-Contrato.

13.3.2 – Por quaisquer das hipóteses que levem à rescisão da Carta-Contrato pela PETROBRAS, conforme item de Encerramento: 10% (dez por cento) sobre o saldo do Valor Total da Carta-Contrato, incluindo eventuais prorrogações, na data do inadimplemento.

13.3.3 – O não atingimento pela CONTRATADA, ao final da execução desta Carta-Contrato, do Percentual Mínimo de Conteúdo Local, caso assumido nesta Carta-Contrato, caracteriza irregularidade grave e acarretará a aplicação de multa, calculada conforme abaixo.

Conceitos:
"%CLComprovado" é o percentual comprovado para a i-ésima nota fiscal emitida, conforme o contrato. Nos casos onde não houver documento comprobatório válido emitido para a nota fiscal, será considerado 0% de Conteúdo Local
"CLComprometido(%)" é o Percentual Mínimo assumido na Carta-Contrato;
"CLRealizado(%)" é o Percentual Apurado;
" 〖VCSNFi " é o Valor de Comercialização do Serviço para a i-ésima nota fiscal emitida para a Carta-Contrato. O Valor de Comercialização é o valor da transação (venda, aluguel, arrendamento, etc) do produto descontados os impostos ISS (no caso de serviços), IPI e ICMS (nos casos de bens).

13.3.3.1 – Carta-Contrato referente a Contrato com Termo Aditivo nos moldes da Resolução ANP 726/2018 ou Contrato de concessão a partir da 14ª rodada ou partilha de produção a partir da 3ª rodada:

a) Se o Percentual de Conteúdo Local Não-Realizado [NR(%)] for inferior a 65%, a Multa [M(R$)] será de 40% sobre o Valor do Conteúdo Local Não-Realizado [NR(R$)].

$$CLRealizado(\%) = \left[\frac{\sum_i^n (VCSNF_i \times \%CLComprovado_i)}{\sum_i^n VCSNF_i}\right] \times 100\%$$

$$NR(\%) = \left(\frac{CLComprometido(\%) - CLRealizado(\%)}{CLComprometido(\%)}\right) \times 100\%$$

$$CLComprometido(R\$) = \left(\sum_i^n VCNSF_i\right) \times CLComprometido(\%)$$

$$NR(R\$) = CLComprometido(R\$) \times NR(\%)$$

$$M(R\$) = 40\% \times NR(R\$)$$

b) Se o Percentual de Conteúdo Local Não-Realizado [NR(%)] for igual ou superior a 65%, a Multa [M(R$)] será crescente, partindo de 40% e podendo atingir até 75% do Valor do Conteúdo Local Não-Realizado [NR(R$)].

$$CLRealizado(\%) = \left[\frac{\sum_i^n (VCSNF_i \times \%CLComprovado_i)}{\sum_i^n VCSNF_i}\right] \times 100\%$$

$$NR(\%) = \left(\frac{CLComprometido(\%) - CLRealizado(\%)}{CLComprometido(\%)}\right) \times 100\%$$

$$CLComprometido(R\$) = \left(\sum_i^n VCNSF_i\right) \times CLComprometido(\%)$$

$$NR(R\$) = CLComprometido(R\$) \times NR(\%)$$

$$M(R\$) = [NR(\%) - 25\%] \times NR(R\$)$$

13.3.3.2 – Carta-Contrato referente a Contrato sem Termo Aditivo nos moldes da Resolução ANP 726/2018 ou contratação em *pool:*

a) Se o Percentual de Conteúdo Local Não-Realizado [NR(%)] for inferior a 65%, a Multa [M(%)] será de 60% sobre o Valor do Conteúdo Local Não-Realizado [NR(R$)].

$$CLRealizado(\%) = \left[\frac{\sum_i^n (VCSNF_i \times \%CLComprovado_i)}{\sum_i^n VCSNF_i}\right] \times 100\%$$

$$NR(\%) = \left(\frac{CLComprometido(\%) - CLRealizado(\%)}{CLComprometido(\%)}\right) \times 100\%$$

$$CLComprometido(R\$) = \left(\sum_i^n VCNSF_i\right) \times CLComprometido(\%)$$

$$NR(R\$) = CLComprometido(R\$) \times NR(\%)$$

$$M(\%) = 60\% \times \mathrm{NR(R\$)}$$

b) Se o Percentual de Conteúdo Local Não-Realizado [NR(%)] for igual ou superior a 65%, a Multa [M(%)] será crescente, partindo de 60% e podendo atingir até 100% do Valor do Conteúdo Local Não-Realizado [NR(R$)].

$$CLRealizado(\%) = \left[\frac{\sum_i^n (VCSNF_i \times \%CLComprovado_i)}{\sum_i^n VCSNF_i}\right] \times 100\%$$

$$\mathrm{NR(\%)} = \left(\frac{\mathrm{CLComprometido(\%)} - \mathrm{CLRealizado(\%)}}{\mathrm{CLComprometido(\%)}}\right) \times 100\%$$

$$\mathrm{CLComprometido(R\$)} = \left(\sum_i^n \mathrm{VCNSF_i}\right) \times \mathrm{CLComprometido(\%)}$$

$$\mathrm{NR(R\$)} = \mathrm{CLComprometido(R\$)} \times \mathrm{NR(\%)}$$

$$M(\%) = [1{,}143\ \mathrm{NR(\%)} - 14{,}285]$$

13.3.3.3 - O disposto no item 13.3.3 não se aplica ao descumprimento dos percentuais mínimos de Conteúdo Local, situação que ensejará apenas a aplicação de multa específica.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 – Sem prejuízo das sanções contratuais. do disposto no item de Responsabilidade das Partes e da possibilidade de rescisão contratual, a PETROBRAS possui a prerrogativa de aplicar à CONTRATADA as seguintes Sanções Administrativas, nos termos da Lei 13.303/2016 e do RLCP:

a) Advertência

b) Multa Administrativa; e

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS.

14.1.1 – A sanção administrativa será aplicada após a instauração de regular procedimento administrativo, no qual são assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

14.1.1.1 As sanções administrativas e as sanções contratuais possuem naturezas distintas e podem ser aplicadas conjuntamente.

14.1.2 - A PETROBRAS poderá, justificadamente e, a seu critério aplicar multa Administrativa em substituição integral à pena de suspensão branda, média ou grave.

14.1.2.1 – A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

Multa Administrativa branda = (0,1% RB + 0,1% VC + VPA) / 3

Multa Administrativa média = (0,2% RB + 0,2% VC + VPA) / 3

Multa Administrativa grave = (0,4% RB + 0,4% VC + VPA) / 3

Onde:
RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa
VC = valor da Carta-Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)
VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

14.1.2.1.1 – O limite total a título de multa administrativa substitutiva da pena de suspensão será de 10% do Valor Total da Carta-Contrato.

14.1.2.1.2 – O Valor Total da Carta-Contrato inclui o valor inicial da Carta-Contrato com o reajuste contratual, os acréscimos e supressões via aditivos celebrados até a data do fato gerador da multa e sem a incidência de acréscimos proporcionais a eventual prorrogação.

14.1.2.1.3 - A substituição da sanção de Suspensão pela sanção de Multa Administrativa será considerada efetivada quando a CONTRATADA efetuar o pagamento integral da Multa Administrativa. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

14.1.2.2 – O pagamento da Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela PETROBRAS.

14.1.2.2.1 – A CONTRATADA também poderá efetuar o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

15. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

Cessão

15.1 – A CONTRATADA só poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes da Carta-Contrato com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

15.1.1 – A CONTRATADA será solidariamente responsável com a cessionária por todas as obrigações contratuais cedidas.

15.2 – A CONTRATADA só poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza oriundos da Carta-Contrato, com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

15.2.1 – Nos casos de cessão ou cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios junto a agentes financeiros via Programa PROGREDIR e Programa Mais Valor, deverá ser observado o previsto no item de Programas de Antecipação de Direitos Creditórios.

15.3 – Em qualquer caso, a cessão da Carta-Contrato ou dos seus créditos pela CONTRATADA não a exime de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

15.4 – A PETROBRAS poderá ceder a Carta-Contrato, total ou parcialmente, mediante anuência da CONTRATADA, dispensada nos casos em que a cessionária seja empresa sob controle ou com participação acionária da PETROBRAS, ou consórcio de que a PETROBRAS faça parte na condição de operadora ou não operadora.

Subcontratação

15.5 – A CONTRATADA poderá subcontratar nos limites constantes do Anexo de Especificação de Serviços, desde que previamente autorizado, por escrito, pela PETROBRAS.

15.5.1 – O vínculo jurídico entre CONTRATADA e subcontratada não se estende à PETROBRAS, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo cumprimento da Carta-Contrato.

15.5.2 - A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela CONTRATADA.

15.5.3 – A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, na forma dos itens 1.6 e 1.6.1, apresentando, sempre que solicitado pela PETROBRAS, a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto da Carta-Contrato.

16. PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

16.1 Estão disponibilizados na rede mundial de computadores o Programa Mais Valor e o Programa PROGREDIR, instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por seus fornecedores, junto a agentes financeiros participantes, de operações de antecipação de recebíveis oriundos dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços por meio de Operações de Antecipação de Faturas deles decorrentes (Programa Mais Valor) e/ou para Operações de Antecipação de Contratos por meio de cessão fiduciária de recebíveis (Programa PROGREDIR), na forma dos respectivos Regulamentos.

16.2 A autorização da PETROBRAS para cessão ou cessão fiduciária de direitos creditórios junto a agentes financeiros no âmbito dos programas Mais Valor e PROGREDIR se dará por meio eletrônico ou digital na plataforma do Programa, de acordo com o estipulado no respectivo Regulamento.

16.3 Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Mais Valor, a dedução de valores prevista no item de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento não será realizada nas faturas relativas aos contratos que tenham sido objeto de negociação concluída no referido Programa.

16.3.1. Não serão disponibilizadas novas faturas para negociação no Programa Mais Valor até a quitação integral dos valores dedutíveis na forma do item de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento, sem prejuízo de outras medidas à disposição da PETROBRAS para reaver os valores devidos pela CONTRATADA.

16.4 Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa PROGREDIR, a dedução de valores prevista no item de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento será realizada nas faturas relativas a esta Carta-Contrato independentemente de as mesmas serem objeto de negociação concluída no referido Programa.

17. SITUAÇÕES DE CARÁTER EXCEPCIONAL

17.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na Carta-Contrato, o descumprimento de qualquer obrigação contratual pela CONTRATADA autoriza a PETROBRAS a adotar qualquer das medidas abaixo, comunicando à CONTRATADA sua decisão:
a. suspender a execução da Carta-Contrato até que a CONTRATADA cumpra integralmente a obrigação infringida; ou
b. executar ou mandar terceiro executar a obrigação infringida, à custa da CONTRATADA.

Caso Fortuito e Força Maior

17.2 – Ocorrendo circunstâncias que caracterizem caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-las à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas consequências.

17.3 - O reconhecimento da ocorrência de caso fortuito ou força maior pela Fiscalização ensejará a suspensão do prazo contratual e a interrupção dos serviços, enquanto perdurarem seus efeitos.

17.4 – As partes suportarão as suas respectivas perdas, durante o período em que for reconhecido o caso fortuito ou força maior.

17.5 – Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das partes poderá comunicar à outra, por escrito, a resolução da Carta-Contrato, nas condições previstas no item 17.4.

Onerosidade excessiva

17.6 - Presentes os requisitos: (i) fato extraordinário e imprevisível ou previsível, porém com resultados incalculáveis, (ii) ausência de culpa da parte na ocorrência do fato; e (iii) excessiva onerosidade para uma das partes, a parte prejudicada poderá pedir a resolução do Contrato ou as partes poderão mantê-lo, desde que, mediante consenso, revisem as condições para restabelecimento do equilíbrio contratual.

Exceção do contrato não cumprido

17.7 – Se, depois de celebrada a Carta-Contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra se recusar ao cumprimento de sua obrigação, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

18. ENCERRAMENTO

18.1 – A Carta-Contrato poderá ser encerrada:

18.1.1 – Por acordo entre as Partes, através da celebração de um Distrato;

18.1.2 – Por rescisão, mediante notificação emitida pela PETROBRAS à CONTRATADA nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da aplicação de penalidades:
a. Descumprimento de cláusulas, especificações, projetos ou prazos da Carta-Contrato ou de seus anexos.
b. Lentidão no cumprimento da Carta-Contrato, levando a PETROBRAS a presumir a impossibilidade de sua conclusão nos prazos estipulados.
c. Atraso injustificado no início da execução da Carta-Contrato.
d. Paralisação parcial ou total da execução da Carta-Contrato sem expressa anuência da PETROBRAS.
e. Cessão ou subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia e expressa da PETROBRAS.
f. Desatendimento das determinações regulares da Fiscalização.
g. Se a CONTRATADA for pessoa jurídica:

g.1. decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA ou alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, inclusive societária, que, a juízo da PETROBRAS, prejudique a execução da Carta-Contrato;
g.2. ausência de garantias suficientes para o cumprimento da Carta-Contrato, a critério da PETROBRAS, nos casos de homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial.
h. Se a CONTRATADA for pessoa física, instauração de insolvência civil que, a juízo da PETROBRAS, prejudique a execução da Carta-Contrato.

18.1.3 – Por rescisão, mediante notificação emitida pela CONTRATADA à PETROBRAS, nos seguintes casos:
a. Suspensão da execução da Carta-Contrato por comunicação escrita da PETROBRAS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
b. Atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PETROBRAS, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra
c. Não liberação, por culpa da PETROBRAS, de área, local ou equipamento para execução da Carta-Contrato, nos termos e prazos previstos.

18.2 – Na ocorrência de qualquer das hipóteses do item 18.1.2, não caberá qualquer indenização à CONTRATADA e a PETROBRAS se imitirá na posse imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem lhe convier, independentemente de autorização judicial ou da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela causa da rescisão.

18.3 – A rescisão acarretará a retenção imediata dos créditos decorrentes da Carta-Contrato, até o limite dos prejuízos causados à PETROBRAS, para fins indenizatórios.

18.4 – Em qualquer hipótese de encerramento contratual, a CONTRATADA receberá os valores devidos e não pagos pelos serviços executados ou em execução até a data do encerramento, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos termos da Carta-Contrato.

18.5 - O encerramento da Carta-Contrato não importará na ineficácia dos itens de Incidências Tributárias, Multas Contratuais, Resolução de Disputas e Lei Aplicável, Propriedade sobre os Resultados (quando aplicável), Sigilo, Conformidade e Proteção de Dados Pessoais previstas na Carta-Contrato e neste Anexo e dos itens 1.12 e 1.12.1 deste Anexo 1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

19. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

19.1. Em caso de necessidade de ajuizamento de ação, e sem embargo da apreciação judicial de medidas urgentes pleiteadas, convencionam as Partes, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil Brasileiro:

19.1.1. Todos os prazos previstos na Lei Processual aplicável serão computados em dobro.

19.1.2. Todos os prazos fixados pelo Juízo serão de, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis.

19.1.3. Caso seja apresentada Réplica, pelo Autor da ação, será dada oportunidade para o Réu se manifestar em Tréplica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

19.1.4. Havendo necessidade de perícia, serão observados os seguintes procedimentos:

a. As partes disporão do prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação dos quesitos;
b. Após a apresentação dos quesitos será aberto prazo para que as partes escolham conjuntamente o perito, indicando nome e qualificação do profissional, bem como o valor dos honorários já negociados;
c. Caso não haja indicação conjunta, o Juiz nomeará perito de sua confiança, que deverá apresentar seu currículo com comprovação de especialização, na forma do artigo 465, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil;
d. Não será nomeado perito a que se oponham todas as partes;
e. As partes terão 60 (sessenta) dias úteis para se manifestar sobre o laudo pericial;
f. Após a apresentação do laudo e as manifestações das partes, será designada audiência para oitiva do perito. As partes deverão apresentar as perguntas, sob forma de quesitos, a serem respondidas pelo perito em audiência, com antecedência de 15 (quinze) dias úteis em relação à audiência.

19.1.5. Ao final da fase instrutória, será aberto prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis para que as partes apresentem, por escrito, suas razões finais.

19.1.6. Todas as demais normas processuais que não tenham sido aqui expressamente convencionadas entre as partes ficam preservadas.

Fim do anexo

Opcional (ver campo 18 da N-381)

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Edição original. (Arial 10; alinhamento à esquerda)

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	dd/mm/aaaa	Arial 8							
PROJETO	(7) Idem (6)	Arial 8							
EXECUÇÃO	(8)	Arial 8							
VERIFICAÇÃO	(24)	Arial 8							
APROVAÇÃO	(25)	Arial 8							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

INTERNA \ Qualquer Usuário

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3
2 ESCOPO 3
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4
4 TERMOS DE DEFINIÇÕES 4
5 SIGLAS OU ABREVIATURAS 5
6 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5
7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 5
8 DISPOSIÇÕES GERAIS 7
9 REQUISITOS DA CONTRATADA E DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE 8
10 MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 9
11 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 9
12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 10
13 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 10

INTERNA \ Qualquer Usuário

1 INTRODUÇÃO

A International Maritime Organization (IMO) adotou ambiciosa estratégia de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE): Reduzir pela metade as emissões de GEE do transporte internacional (2050) e reduzir a intensidade média de carbono 40% até 2030 e 70% até 2050, em comparação com 2008.

2 ESCOPO

O objetivo desta Especificação Técnica é, em complemento ao Contrato, descrever o escopo da CONTRATADA e da PETROBRAS, estabelecendo, atribuições e responsabilidades na execução dos Serviços de Consultoria em Soluções de Descarbonização no Transporte Marítimo.

Estes Serviços de Consultoria em Soluções de Descarbonização no Transporte Marítimo serão solicitados pela PETROBRAS a CONTRATADA no decorrer da duração do contrato e podem contemplar:

a) Prospectar potenciais fornecedores de soluções tecnológicas de eficiência energética de embarcações (incluindo soluções digitais, mudanças no perfil operacional, retrofit, novos dispositivos de eficiência energética, e conversão de motores para adoção de combustíveis alternativos), avaliando nível de maturidade tecnológica e comercial, EVTE, off hire para instalação e manutenção de novos sistemas instalados, compatibilidade, conformidade contratual, regulamentar e estatutária;
b) Suportar planejamento experimental definindo metodologia para análise do desempenho de cada classe de embarcação, equipadas com dispositivos de eficiência energética;
c) Analisar de aspectos de segurança e regulatórios para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
d) Realizar avaliação de risco (Semi-quantitativo, como LOPA, Análise de Frequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
e) Avaliação de risco (Quantitativo, como AQR, Análise de Vulnerabilidade, Análise de Consequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
f) Realizar HAZID para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
g) Realizar HAZOP para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
h) Realizar estudo de confiabilidade relacionado às operações da embarcação equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;
i) Realizar análises computacionais (CFD) incluindo no escopo, mas não limitado a estrutural, hidrodinâmica, maquinário e ancoragem para avaliar a eficiência das tecnologias isoladas ou em conjunto considerando diferentes condições meteoceanográficas, velocidade e distância.
j) Realizar modelagem digital da embarcação com diferentes alternativas de soluções tecnológicas avaliando a eficiência da combinação entre elas apontando as melhores sinergias entre as combinações possíveis, seus custos e ganhos, os potenciais de redução de emissões e as limitações.
k) Analisar resultados dos novos dispositivos de eficiência energéticas instalados nas embarcações;
l) Estruturar plano de ação por classe de embarcação com prazos e custos recomendando a implementação de soluções para aumento de eficiência energética e desempenho da frota que maximize os benefícios econômicos e atenda às metas IMO;
m) Estimar curvas atual e futura de preço hire da embarcação considerando eficiência energética e DWT;

n) Estimar curvas atual e futura de consumo, emissão, preço por combustível*;
o) Indicar alteração da capacidade de armazenamento e de performance distância percorrida x volume consumido da embarcação em função do combustível;
p) Projetar de restrições, metas e atenuadores de mercado, legislação e regulatórias referentes à descarbonização do transporte marítimo;
q) Indicar projeção de tendências/limitações tecnológicas, incluindo alternativas para captura de CO2 a bordo;
r) Identificar limitações jurídicas e contratuais no caso de arbitragem no uso de soluções automatizadas troca de informações entre navios e terminais em substituição ao uso de documentos em papel, garantindo a rastreabilidade, confiabilidade, veracidade e imutabilidade dos registros;

A duração de cada serviço deve ser combinada entre as partes e aprovada mediante solicitação da PETROBRAS.

* Lista mínima de combustíveis a ser atendida:

Combustíveis fósseis

- Óleo combustível de elevado teor de enxofre (High Sulphur Fuel Oil – HSFO);
- Óleo combustível de baixo teor de enxofre (Very Low Sulphur Fuel Oil – VLSFO);
- Óleo diesel marítimo (Marine Gas Oil - MGO);
- Gás natural liquefeito (Liquefied Natural Gas - LNG)

Biocombustíveis

- Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester – FAME) de primeira geração;
- Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester – FAME) de segunda geração;
- Óleo vegetal hidrotratado (Hydrotreated Vegetable Oil – HVO) de primeira geração;
- Óleo vegetal hidrotratado (Hydrotreated Vegetable Oil – HVO) de segunda geração;
- Óleo vegetal refinado (Straight Vegetable Oil – SVO);
- Óleo de pirólise hidrotratado (Hydrotreated Pyrolysis Bio-oil - HPO);
- Óleo de liquefação hidrotérmica hidrotratado (Hydrotreated HTL Bio-oil);
- Gás natural liquefeito renovável (Bio Liquefied Natural Gas – Bio-LNG);
- Bio-metanol;
- Bio-etanol.

Combustíveis sintéticos (carbono oriundo do CO_2 atmosférico) à E-fuels

Gás natural liquefeito sintético (E-Liquefied Natural Gas – E-LNG);

- Metanol sintético (E-metanol);
- Hidrogênio;
- Amônia.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Caderno de Mudança do Clima, PETROBRAS 2022.

4 TERMOS DE DEFINIÇÕES

- *CII: Carbon Intensity Index* - medida da eficiência com que um navio transporta mercadorias ou passageiros e é dada em gramas de CO_2 emitido por capacidade de transporte de carga e milha náutica.
- *EEDI: Energy Efficiency Design Index* - índice para navios novos que indica as emissões de CO_2 por tonelada de carga e milha náutica navegada.
- *EEXI: Energy Efficiency Existing Ship Index* – índice que mede as emissões de CO_2 por capacidade de transporte de carga e milha náutica, considerando apenas os parâmetros de projeto dos navios.

5 SIGLAS OU ABREVIATURAS

CII*: Carbon Intensity Index*
EEDI*: Energy Efficiency Design Index*
EEXI*: Energy Efficiency Existing Ship Index*
GEE: gases do efeito estufa
IMO*: International Maritime Organization*

6 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O local de prestação dos serviços é na instalação da CONTRATADA.

7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1. Esta Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos mínimos a serem atendidos pela CONTRATADA, para execução dos serviços descritos no item 2. Escopo

7.2. Esta especificação técnica define o escopo da prestação de serviços de consultoria para suporte a Soluções de Descarbonização no Transporte Marítimo. Os entregáveis deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA em formato digital, podendo incluir relatórios em Word, apresentações em PowerPoint e planilhas em Excel, a depender do entregável.

7.3 Os serviços da consultoria dividem-se nas seguintes frentes de trabalho:

7.3.1 Identificar/Levantar diferentes tecnologias e soluções digitais de Descarbonização do Transporte Marítimo:

a. Definir e aplicar metodologia para análise do desempenho de cada classe de embarcações;
b. As tecnologias podem ser disponíveis comercialmente;
c. As tecnologias podem ser soluções de maturidade tecnológica ainda em testes pilotos;
d. As tecnologias que o mercado enxerga como possibilidades no curto, médio e longo prazo;
e. As tecnologias podem ser de eficiência energética e opções de combustível alternativo;
   i. Dispositivos de economia de energia;
   ii. Tecnologias de redução de GEE;
   iii. Otimização do sistema de propulsão;
   iv. Análise e otimização do conjunto casco-eixo-hélice. Não apenas individualmente.
   v. Opções de *retrofit* em navios existentes ou novas construções.
   vi. Levantamento de combustíveis alternativos;
   vii. Conversão de motores;
   viii. Recomendação de mudanças no perfil operacional da frota;
   vix. Análises computacionais incluindo o escopo, mas não limitado a estrutural, hidrodinâmica, maquinário e ancoragem;

f. Informações que devem constar no levantamento: maturidade tecnológica e comercial, fornecedores, custos, EVTE, avaliação de risco comercial, incluindo o off hire da embarcação para a instalação (retrofit) e manutenção dessas novas tecnologias. nível de intervenção nas embarcações, prazos de implementação, eficiência teórica ou prática (a qual se aplicar), descrição técnica da tecnologia, limitações e sinergias da tecnologia, resultados existentes (se aplicável), conformidade contratual, regulamentar e estatutária das soluções propostas;

g. Qualificação das possibilidades, listando as tecnologias e apontando as tecnologias mais atrativas e classificando-as quantos aos custos, retorno, maturidade tecnológica;

h. Analisar as tecnologias selecionadas avaliando interações entre as soluções, considerando sinergias e limitações de aplicações conjuntas;

i. Analisar de aspectos de segurança e regulatórios para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

j. Realizar avaliação de risco (Semi-quantitativo, como LOPA, Análise de Frequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

k. Avaliação de risco (Quantitativo, como AQR, Análise de Vulnerabilidade, Análise de Consequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

l. Realizar HAZID para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

m. Realizar HAZOP para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

n. Realizar estudo de confiabilidade relacionado às operações da embarcação equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;

o. Realizar análises computacionais incluindo no escopo, mas não limitado a estrutural, hidrodinâmica, maquinário e ancoragem para avaliar a eficiência das tecnologias isoladas ou em conjunto considerando diferentes condições meteoceanográficas, velocidade e distância.

7.3.2 Suportar à implantação do piloto das tecnologias escolhidas pela PETROBRAS:

a. Suportar planejamento experimental para testes em campo definindo metodologia para análise do desempenho de cada classe de embarcação equipadas com dispositivos de eficiência energética (considerando as tecnologias avaliadas isoladamente e em diferentes combinações entre elas, bem como sinergias e limitações);

a1. Suportar à caracterização do problema e na escolha dos fatores de influência e níveis.

a2. Contribuir na seleção das variáveis de resposta.

a3. Auxiliar na determinação de um modelo de planejamento de experimento.

a4. Auxiliar na análise dos resultados, com recomendações pertinentes.

b. Estruturar um plano de ação recomendando a implementação de soluções para aumento de eficiência energética e desempenho dos navios considerando prazos para atendimento às metas;

c. Identificar gargalos e avaliar opções de melhoria: discussão das opções disponíveis com base em dados operacionais e necessidades comerciais;

d. Monitorar a implantação do piloto da tecnologia;

e. Calcular indicadores da IMO (EEDI, EEXI, CII) e as reduções das emissões relativas à tecnologia;

f. Acompanhar o atingimento dos índices e metas da IMO;

g. Apontar ações mitigadoras, caso necessário.

7.3.3 Estimar curvas atual e futura de:

a. Preço hire da embarcação considerando eficiência energética e DWT;

b. Consumo, emissão, preço por combustível*;

* Lista mínima de combustíveis a ser atendida descrita no Item 2. Escopo

7.3.4 Avaliar, recomendar e desenvolver soluções (incluindo soluções digitais) para monitoramento das emissões das embarcações, aumento de eficiência energética e desempenho dos navios considerando prazos para atendimento às metas.

a. Apontar opções de soluções:
   i. Painéis de GEE específicos da frota;
   ii. Realizar o gerenciamento de energia;
b. Desenvolver soluções;
c. Implantar soluções;
d. Realizar treinamentos (caso aplicável);
e. Acompanhar uso de ferramentas (caso aplicável).

7.3.5 Indicar alteração da capacidade de armazenamento e de performance distância percorrida x volume consumido da embarcação em função do combustível;

7.3.6 Projetar de restrições, metas e atenuadores de mercado, legislação e regulatórias referentes à descarbonização do transporte marítimo;

7.3.7 Indicar projeção de tendências/limitações tecnológicas, incluindo alternativas para captura de CO2 a bordo;

7.3.8 Definir metodologia a ser aplicada para criação e análise de cenários;

7.3.9 Identificar limitações jurídicas e contratuais no caso de arbitragem no uso de soluções automatizadas troca de informações entre navios e terminais em substituição ao uso de documentos em papel, garantindo a rastreabilidade, confiabilidade, veracidade e imutabilidade dos registros;

7.3.10 Avaliar e recomendar soluções relacionadas à logística avançada de portos: tecnologias *paperless* e soluções para aumento de eficiência da cadeia logística;

8 DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Antes do início das atividades, a CONTRATADA deverá agendar uma reunião com a Petrobras visando:

8.1.1 Esclarecer possíveis dúvidas técnicas;

8.1.2 Alinhamento das premissas técnicas a serem adotadas nas análises;

8.1.3 Apresentação da equipe;

8.1.4 Planejamento de reuniões de acompanhamento;

8.1.5 Apresentação do cronograma de entrega dos documentos.

8.2 Para cada SERVIÇO ou grupo de SERVIÇOS, a PETROBRAS emitirá uma ordem de serviço (documento celebrado entre as Partes para a prestação dos SERVIÇOS, contendo informações detalhadas sobre o escopo, prazo, preço e demais condições técnicas e comerciais aplicáveis). Uma vez mutuamente acordada pelas Partes, uma Ordem de Serviço se tornará obrigatória para as Partes.

8.3 Deverão ser entregues relatórios parciais e apresentação por serviço realizado, contendo no mínimo os principais resultados, dados de entrada da análise e premissas adotadas:

8.3.1 Deverão ser previstos relatórios de cada serviço realizado com a contextualização, dados de entrada, premissas adotadas, desenvolvimento da solução/serviço, apresentação discussão dos resultados, conclusões e recomendações.

8.3.2 Deverão previstas, no mínimo, duas reuniões: uma para entendimento do serviço e alinhamento da demanda e a outra para apresentação do relatório, discussão dos resultados e conclusões/recomendações. A CONTRATADA deverá atender aos comentários da PETROBRAS em relação a eventuais modificações que deverão ser incorporadas ao relatório antes de sua emissão.

8.3.3 Além do relatório e da apresentação, todos os dados utilizados e memorial de cálculo deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA para a PETROBRAS.

8.4 Todos os documentos a serem produzidos em sua versão final, após devidamente aprovados pela PETROBRAS, deverão ser entregues em meio Eletrônico, em formato PDF e em versão Editável.

8.5 Todos os relatórios deverão ser feitos em Português (BR). As apresentações poderão ser disponibilizadas em Português (BR) e/ou Inglês.

9 REQUISITOS DA CONTRATADA E DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE

9.1 O fornecedor deverá evidenciar pelo menos 1 (um) serviço contendo as seguintes atividades:

9.1.1 Planejamento experimental para análise do desempenho de dispositivos de eficiência energética em embarcações, pelo menos em uma das seguintes tecnologias: velas rotóricas, lubrificação de casco com ar, ou hibridização de propulsores;

9.1.2 Análise de aspectos de segurança e regulatórios, avaliação de risco, HAZID, HAZOP e estudo de confiabilidade relacionado às operações de embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética, pelo menos em uma das seguintes tecnologias: velas rotóricas, lubrificação de casco com ar, ou hibridização de propulsores;

9.1.3 Análise fluidodinâmica computacional de tecnologias contendo minimamente análise estrutural, hidrodinâmica, maquinário e ancoragem, pelo menos em uma das seguintes tecnologias: velas rotóricas, lubrificação de casco com ar, ou hibridização de propulsores;

9.1.4 Avaliação de desempenho de dispositivos de eficiência energética de embarcações via modelagem digita, pelo menos em uma das seguintes tecnologias: velas rotóricas, lubrificação de casco com ar, ou hibridização de propulsores;

9.1.5 Estruturação de plano de ação com prazos e custos para aumento de eficiência energética e desempenho da frota visando atender às metas IMO;

9.1.6 Estimativas de curvas de preço hire (prestação pelo aluguel do navio), consumo e emissão da embarcação, e preço por combustível;

INTERNA \ Qualquer Usuário

9.1.7 Projeção de tendências e/ou limitações tecnológicas e logísticas referentes à descarbonização do transporte marítimo, considerando restrições, metas e atenuadores de mercado, legislação e aspectos regulatórios.

9.2 A CONTRATADA deverá fornecer, para todos os serviços a serem executados, profissionais com ampla experiência, especialização e capacitação nos temas descritos no escopo deste documento. O quantitativo de empregados ficará a cargo da CONTRATADA, devendo atender o escopo, valor (quantidade de HH por serviço) e prazos pré-estabelecidos. Salvo acordo em contrário, a CONTRATADA poderá, a qualquer momento, substituir pessoal designado para o Trabalho, desde que seus substitutos sejam adequados. O Cliente poderá fazer qualquer objeção razoável e fundamentada contra qualquer pessoal da CONTRATADA designado para o Trabalho, por escrito. Sem demora injustificada, após a recepção de tal notificação pela CONTRATADA, as Partes devem se encontrar e discutir as objeções e quaisquer medidas ou mudanças de pessoal; enquanto se aguarda tal reunião, a CONTRATADA poderá, sem que qualquer responsabilidade ou sanção lhe sejam atribuídas, suspender qualquer execução do Trabalho que deveria ser executada pelo pessoal em questão.

10 MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

10.1 Após a contratação, a CONTRATADA poderá ser contatada a qualquer instante pela PETROBRAS para início de uma ou mais frentes de trabalho;

10.2 Após contato feito pela PETROBRAS, será realizada reunião para alinhamento dos serviços e elaboração do plano de trabalho, incluindo priorização dos itens a serem tratados e definição de datas para início e término de cada serviço;

10.3 O plano de trabalho citado no item acima deverá ser reavaliado em reuniões mensais;

10.4 As demandas não previstas neste planejamento de atividades poderão ser negociadas posteriormente entre as partes (desde que estejam no escopo do contrato);

10.5 Vale ressaltar que não há garantia de consumo do contrato em questão. O consumo ocorrerá conforme necessidade da PETROBRAS, o qual poderá existir ou não;

10.6 Havendo necessidade de realizar viagens para visitas técnicas e reuniões nas diferentes Unidades da PETROBRAS, o fornecimento de EPI e as despesas de passagem aérea e hospedagem ficarão a cargo da PETROBRAS.

11 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1 Para cada SERVIÇO ou grupo de SERVIÇOS, a PETROBRAS emitirá uma ordem de serviço (documento celebrado entre as Partes para a prestação dos SERVIÇOS, contendo informações detalhadas sobre o escopo, prazo, preço e demais condições técnicas e comerciais aplicáveis). Uma vez mutuamente acordada pelas Partes, uma Ordem de Serviço se tornará obrigatória para as Partes.

11.2 O contrato não representa promessa da PETROBRAS de contratar os SERVIÇOS em qualquer valor ou quantidade e também não cria qualquer expectativa de que o FORNECEDOR seja contratado pela PETROBRAS para desenvolver uma quantidade mínima de SERVIÇOS. O

FORNECEDOR não fará nenhum investimento relevante com base em qualquer expectativa de demanda do PETROBRAS nos termos deste Contrato.

11.3 A PETROBRAS medirá os serviços aprovados, de acordo com os critérios mínimos de aceitabilidade do entregável, conforme acordado com a CONTRATADA.

11.4 A CONTRATADA deverá apresentar Planilha de Memória de Cálculo todo dia 26 de cada mês, contendo os serviços realizados e aprovados pela Fiscalização entre os dias 26 do mês anterior e 25 do mês corrente. A planilha conterá no mínimo as seguintes informações:

11.5 Para efeito de medição, será considerada a totalidade dos produtos entregues pela CONTRATADA à PETROBRAS e a comprovação do envio das informações e documentos.

11.6 Os dados deverão ser devidamente aprovados pela PETROBRAS não sendo aceito entregas parciais.

11.7 Não haverá medição para serviços não especificamente previstos no Anexo de Planilha de Preços Unitários (PPU), e caracterizados nos Anexos contratuais.

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Cabe à CONTRATADA dimensionar a sua estrutura de gestão técnica e administrativa necessárias para a condução dos serviços.

12.2. Cabe à CONTRATADA zelar para que seus empregados mantenham sigilo sobre dados, informações técnicas e comerciais e demais informações privativas da PETROBRAS. A CONTRATADA deve dispor de sistema de segurança de dados que garanta a integridade, confiabilidade, rastreabilidade, confidencialidade e inviolabilidade dos dados constantes no estudo e dos dados fornecidos pela PETROBRAS. Todas as informações deverão ser preservadas contra eventos acidentais ou de segurança da informação por pelo menos cinco anos.

12.3 É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a seleção, admissão, gerência de seu pessoal, treinamento, deslocamento de pessoal, equipamento e/ou materiais e demais despesas que vierem a ser necessárias para a qualificação profissional de seu pessoal, além da definição da remuneração de qualquer membro de sua equipe.

12.4 Todos os relatórios, apresentações e planilhas elaboradas por meio dos serviços previstos neste contrato serão de propriedade da PETROBRAS, não cabendo à CONTRATADA ou seus empregados qualquer direito de propriedade intelectual ou autoral sobre os mesmos.

12.5 Ressarcimento à PETROBRAS por danos/multas que a CONTRATADA causar decorrentes de descumprimento deste contrato de prestação de serviço, pela não entrega no prazo do serviço contratado.

12.6 Em caso de necessidade de viagem de pessoal da CONTRATADA os custos deverão ser de responsabilidade da própria.

12.7 Todas as obrigações da CONTRATADA encontram-se definidas na Minuta Contratual.

13 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

13.1 A PETROBRAS disponibilizará aos profissionais da CONTRATADA informações e documentação técnica necessárias para realização dos serviços.

13.2 A PETROBRAS providenciará liberações de acesso à rede PETROBRAS, aos sistemas, softwares e outras facilidades inerentes a execução dos serviços.

13.3 Todas as obrigações da PETROBRAS encontram-se definidas na Minuta Contratual.

INTERNA \ Qualquer Usuário

PETROBRAS	PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ADENDO "C"	Nº DO ANEXO: 3	LICITAÇÃO: 7004037471
		FOLHA: 01/01	INSTRUMENTO CONTRATUAL: 5900.0126138.23.3
OBJETO: Consultoria em Descarbonização do Transporte Marítimo		EMPRESA: AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	

ITEM	ITEM LC 116/03	SERVIÇO	QUANT. Relatorio	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO PARCIAL (R$)
010	17.01	Prospectar potenciais fornecedores de soluções tecnológicas de eficiência energética de embarcações (incluindo soluções digitais, mudanças no perfil operacional, retrofit, novos dispositivos de eficiência energética, e conversão de motores para adoção de combustíveis alternativos), avaliando nível de maturidade tecnológica e comercial, EVTE, off hire para instalação e manutenção de novos sistemas instalados, compatibilidade, conformidade contratual, regulamentar e estatutária;	10	29.260,35	292.603,50
020	17.01	Suportar planejamento experimental definindo metodologia para análise do desempenho de cada classe de embarcação, equipadas com dispositivos de eficiência energética;	3	58.478,40	175.435,20
030	17.01	Analisar de aspectos de segurança e regulatórios para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	6.342,50	50.740,00
040	17.01	Realizar avaliação de risco (Semi-quantitativo, como LOPA, Análise de Frequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	19.492,80	155.942,40
050	17.01	Avaliação de risco (Quantitativo, como AQR, Análise de Vulnerabilidade, Análise de Consequência) para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	16.913,50	135.308,00
060	17.01	Realizar HAZID para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	16.913,50	135.308,00
070	17.01	Realizar HAZOP para embarcações equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	16.913,50	135.308,00
080	17.01	Realizar estudo de confiabilidade relacionado às operações da embarcação equipadas com novos dispositivos de eficiência energética;	8	10.148,00	81.184,00
090	17.01	Realizar análises computacionais (CFD) incluindo no escopo, mas não limitado a estrutural, hidrodinâmica, maquinário e ancoragem para avaliar a eficiência das tecnologias isoladas ou em conjunto considerando diferentes condições meteoceanográficas, velocidade e distância.	15	32.976,00	494.640,00
100	17.01	Realizar modelagem digital da embarcação com diferentes alternativas de soluções tecnológicas avaliando a eficiência da combinação entre elas apontando as melhores sinergias entre as combinações possíveis, seus custos e ganhos, os potenciais de redução de emissões e as limitações.	4	29.260,35	117.041,40
110	17.01	Analisar resultados dos novos dispositivos de eficiência energéticas instalados nas embarcações;	15	19.492,80	292.392,00
120	17.01	Estruturar plano de ação por classe de embarcação com prazos e custos recomendando a implementação de soluções para aumento de eficiência energética e desempenho da frota que maximize os benefícios econômicos e atenda às metas IMO;	4	19.492,80	77.971,20
130	17.01	Estimar curvas atual e futura de preço hire da embarcação considerando eficiência energética e DWT	1	38.985,50	38.985,50
140	17.01	Estimar curvas atual e futura de consumo, emissão, preço por combustível;	1	38.985,50	38.985,50
150	17.01	Indicar redução de capacidade da embarcação em função do combustível	1	38.985,50	38.985,50
160	17.01	Projetar de restrições, metas e atenuadores de mercado, legislação e regulatórias referentes à descarbonização do transporte marítimo	1	38.985,50	38.985,50
170	17.01	Indicar projeção de tendências/limitações tecnológicas, incluindo alternativas para captura de CO2 a bordo;	1	19.492,80	19.492,80
180	17.01	Identificar limitações jurídicas e contratuais e recomendar alternativas no caso de arbitragem no uso de soluções automatizadas troca de informações entre navios e terminais em substituição ao uso de documentos em papel, garantindo a rastreabilidade, confiabilidade, veracidade e imutabilidade dos registros;	1	46.782,70	46.782,70
					VALOR ESTIMADO (R$)
					2.366.091,20

ASSINATURAS		
PETROBRAS	CONTRATADA	DATA:

ANEXO 4 – MODELO DE DECLARAÇÃO PERIÓDICA (CONFORMIDADE)

[Local e data]

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

Ref: [número do contrato]

Prezado [indicar],

A [razão social da CONTRATADA] declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na Cláusula Vigésima Primeira - Conformidade do Contrato nº XXXX.XXXXXXX.XX.2.

Atenciosamente,

Nome e Título do representante legal
[Deverá ser encaminhada a documentação que comprove a condição de representante legal do signatário, de acordo com o estatuto/contrato social.]

ANEXO 5 - <u>RELAÇÃO DE INSUMOS E ITENS DE FORNECIMENTO IMPORTADOS</u>

Devem ser identificados todos os insumos e/ou itens de fornecimento importados relacionados ao objeto do instrumento contratual.

Na Tabela 1 – Relação de Importação

Descrição do Item	Classificação	Condição	Data da Ordem de Compra	Fornecedor	Fabricante	País de Origem	Moeda	Estimativa de Valor	Previsão da Última Entrega
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(1) Indicar a nomenclatura do insumo e/ou item de fornecimento importado;
(2) Indicar a classificação do item (se é equipamento, material, serviço, aluguel, licença ou outros);
(3) Indicar a condição da ordem de compra: planejada (a Contratada ainda não efetuou a ordem de compra do item, porém já possui previsão de colocação da ordem de compra) ou comprometida (a Contratada já efetuou a ordem de compra do item);
(4) Sendo a Condição do item (3) indicada como planejada, informar a data prevista para colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado; Sendo indicada como comprometida, informar a data efetiva da colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado;
(5) Indicar o fornecedor ou provedor do insumo contratado para execução da ordem de compra do item importado;
(6) Indicar o fabricante ou provedor do insumo contratado para execução da ordem de compra do item importado;
(7) Indicar o país de origem do item importado;
(8) Indicar a moeda da transação comercial;
(9) Indicar estimativa do valor monetário do item importado ou estimativa do seu percentual em relação ao valor global do contrato;
(10) Indicar a data final prevista para a entrega do item importado.